نسعى للتميز التفوق

مذكرة الأول في تفسير آيات الأحكام

((سؤال وجواب وشرح))

المقرر النهائي كاملا من الكتاب

للفرقة الأولى شريعة إسلامية

إعداد

د/ السيد الشيخ

للتواصل واتس

01226470648

المبادئ النظرية
أولا: أحكام القرآن

تحليل ومقارنة: أحكام القرآن .. ماهي؟

- **الأحكام:**في اللغة: (المنع والقضاء)
- والأحكام فيما اصطلح عليه علماء الشريعة الإسلامية تعرف بما يلي:

-**الحكم:** خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء، أو التخيير أو الوضع.
-**والمراد بالاقتضاء:**طلب إيجاد الفعل من المكلف أو طلب كفه عنه.
-**والمراد بالتخيير:**إعطاء المكلف المشيئة في فعل شيء، أو تركه على سواء.
-**والمراد بالوضع:** جعل الشارع أحد الشيئين سببا في الآخر،أو شرطا له،أو مانعا منه،أو علة له، أو علامة عليه.

وبهذا ينقسم الحكم إلى قسمين 1-حكم تكليفي، 2-وحكم وضعي.

-**فالأول** هو المتعلق بالاقتضاء أو التخيير، **والثاني** هو الخطاب المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا لشيء آخر كما قلنا.

- **فالحكم الوضعي:** هو الإطار الذي يقع في داخله متعلق الحكم التكليفي، فالصلاة مثلا، وهي متعلق التكليفي لا توجد إلا بعد وجود السبب وهو دخول الوقت، وتحقق الشرط وهو الوضوء، وانتفاء المانع من نحو الإغماء أوالحيض. –وأما معنى الخطاب نفسه فهو كلام الله ويشمل جميع أدلة الأحكام.
- الحكم هو خطاب الله تعالى مطلقا.

((**أما عند الفقهاء:** فهو صفة فعل المكلف التي هي أثر الخطاب.

- وبهذا يتبين أن المراد بأحكام القرآن هو خصوص الحكم الشرعي المعرف عند الأصوليين.

ثانيا: نهج القرآن في بيان الأحكام:

- نهج القرآن في بيان الأحكام، قسمان:

أولهما: يتعلق باعتبار سوقه للأحكام من حيث الجملة،أي: بقطع النظر عن طريقته في التعبير عن كل واحد من أقسام الحكم الشرعي.
والآخر: من حيث طريقته في التناول لما عرض له من تفاصيل الحكم الشرعي.

- يقول الشاطبي ما مفاده: القرآن كلية الشريعة، وهو مشتمل على مصالح الدين والدنيا بتعليمها، أو بالإرشاد إليها لقوله تعالى: (ما فرطنا في الكتب من شيء)
- وكذلك كانت السنة ضرورة حتمية في بيان القرآن وإكمال أحكام الإسلام، ولا يفترض الاستغناء عنها في أداء هذه الوظيفة الأساسية أبدا.
- يقول السيوطي نقلا عن العز بن عبد السلام ما مفاده: من الآيات ما صرح فيها بالأحكام، ومنها ما يؤخذ بطريق الاستنباط، إما بلا ضم إلى آية أخرى، كاستنباط صحة أنكحة الكفار من قوله: وامرأته حمالة الحطب . وصحة صوم الجنب من قوله: (فالآن باشروهن) ، إلى قوله: (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر).
- و إما بالضم إلى آية أخرى كاستنباط أن أقل الحمل ستة أشهر من قوله: (وفصله في عامين)

ملحووووظة مهمة:: ثم قال: ويستدل على الأحكام تارة بالصيغة، وهو ظاهر، وتارة بالإخبار، مثل: «احل لكم)، (حرمت عليكم الميتة) ، وقوله: (كتب عليكم الصيام).

- و تستفاد الإباحة من لفظ الإحلال، ونفي الجناح، والحرج، والإثم، المؤاخذة، ومن الإذن فيه، والعفو عنه، ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع، ومن السكوت عن التحريم، ومن الإنكار على من حرم الشيء.

ثالثا: أدوات استنباط الأحكام من القرآن:

- تستنبط الأحكام من القرآن عبر طريقين اثنين:

أولهما: دلالات الألفاظ، كما كانت في العصر الذي نزل فيه الوحي.

- وهناك نماذج من هذه الدلالات كمثل دلالة اللفظ على المعنى بمنطوقه، و على المعنى بمفهومه الموافق أو المخالف، أو على المعنى بموجب المقتضى، ودلالة اللفظ العام على عموم أفراده، و دلالة اللفظ المطلق على فرد غير معين في أفراده، واللفظ العام يخضع للتخصيص بأي من الألفاظ أو الدلائل المخصصة، واللفظ المطلق يخضع للتقييد بأي من الألفاظ المقيدة، وصيغة الأمر تقتضي الطلب الجازم (الوجوب) مالم يصرفها عن ذلك دليل آخر. وصيغة النهي تقتضي الترك الجازم (الحرمة) مالم يصرفها عن ذلك دليل آخر، والأمر بعد النهي يعود بالمنهي عنه إلى حكمه قبل صدور النهي على خلاف في ذلك، والنهي عن الشيء يستلزم الفساد آنا، ولا يستلزمه آنا آخر، وفيه خلاف.
- **الطريق الثاني:** ما وضعه العلماء استلهاما من مصادر الاحتجاج اللغوي من قوانين تعطي مفادات من خلال بناء الجمل والعبارات من علاقات تفاعلية بين الكلمات بعضها وبعض، و ذلك متمثل في النظم بما يؤثر فيه من السياق الداخلي، والسياق الخارجي، والسياق الثقافي، وسياق الموقف والمقام. يضاف إلى ذلك القياس الشرعي، وهو مراعاة مصلحة في فرع بناء على مساواة الفرع للأصل لعلة ،وحتى لا يتلاعب بقضية القياس.

فهناك شروط أربعة :

1-أن تكون منصوصة، أي نص المشرع عليها، أو مجمعا عليها، أو تحقق مصلحة من ترتيب الحكم عليها.

2- أن تكون هذه العلة الموجودة في الأصل موجودة في الفرع، و المراد جنس العلة.
3- ألا تعود العلة على الأصل بالإبطال.
4- أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا.

أعوذ بالله من الشيطان

ما معني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟

أعوذ : استجير

الشيطان : المتمرد من الإنس والجن والدواب؛ لأنه مأخوذ من شطن أي بعد

بدليل قوله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ ...

الرجيم : من الرجم وهو مطلق الرمي ، والشيطان مرجوم إذ هو مرمي باللعن والسب

والمعني : أستجير بالله من الشيطان الملعون المذموم أن يغويني ويضلني.

سورة الفاتحة

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح المفردات :

الاسم : هو اللفظ الموضوع علي الجوهر والعرض وهو مشتق من السمو وهو الرفعة.

الله : علم علي واجب الوجود وأصله الإله.

الرحمن : فعلان من رحم، وهو الذي وسعت رحمته كل شيء.

الرحيم : فعيل من رحم، وفي الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم.

والمعني : أقرأ مستعيناً باسم الله

المسألة الأولى : هل البسملة أية من القراءن ؟

تحرير محل النزاع: (المجمع عليه)

أجمع العلماء علي أن البسملة بعض أية ٣٠ من سورة النمل

محل النزاع : (المختلف فيه)

اختلف العلماء هل البسملة آية من أول الفاتحة ومن أول كل سورة أم لا؟

الرأي الأول : أن البسملة آية من الفاتحة وآية من كل سورة عدا سورة براءة

الأدلة : استدل الرأي الأول بالسنة والمعقول

أما السنة : ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه كان يقول :
" الحمد لله رب العالمين سبع آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم "

أما المعقول : أنها كتب المصحف الإمام وكتبت كذلك في مصاحف الأمصار المنقولة عنه مع العلم بأنهم كانوا لا يكتبون في المصحف ما ليس من القرآن وكانوا يتشددون في ذلك حفظاً للقرآن أن يتسرب إليه ما ليس منه.

الرأي الثاني للإمام مالك : أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من أوائل السور.

الأدلة : استدل الرأي الثاني بالسنة والمعقول

أما السنة :١- عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ﷺ يفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين.

٢- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : قال الله تعالى : (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل فإذا قال: الحمد لله رب العالمين قال : حمدني عبدي وإذا قال : الرحمن الرحيم قال تعالى : أثنى علي عبدي، وإذا قال : مالك يوم الدين قال : مجدي عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)

وجه الدلالة من الأحاديث :

فهم مالك رضي الله عنه من هذه الأحاديث أن البسملة ليست آية من الفاتحة واحتمل عنده أن يكون كتبها في أوائل السور امتثالا للأمر بطلبها والبدء بها في أوائل الأمور.

أما المعقول : أنه جري العمل من أيامه ﷺ إلي أيام مالك رضي الله عنه أنهم لا يقرؤون البسملة في صلاتهم في مسجد المدينة؛ مع قيام الدليل عنده علي وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، فلو كانت آية من الفاتحة لوجبت قراءتها معها في الصلاة

الرأي الثالث للحنفية : أن البسملة آية من القرآن تامة، فلا تكون آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور وإنما أنزلت للفصل بين السور

الأدلة : استدل الرأي الثالث بالسنة والمعقول

أما السنة : ١- عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ كان لا يعرف فصل السورة حتي أنزل عليه " بسم الله الرحمن الرحيم"

أما المعقول : لأن كتبها في المصحف وتواتر ذلك دون نكير مع أحد مع العلم بأنهم كان يجردون المصحف من كل ما ليس قرآنا، يدل علي أنها ليست من الفاتحة

المسألة الثانية : ما حكم قراءة البسملة في الصلاة ؟

اختلفوا في حكم قراءة البسملة في الصلاة علي ثلاثة مذاهب :

الأول مذهب مالك – رحمه الله – : منع قراءتها في الصلاة المكتوبة جهراً كانت أو سراً، لا في الفاتحة ولا في غيرها من السور، وأجازها في النافلة

بدليل : حديث ابن مغفل قال : سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال : يا بني! إياك والحدث، فإني صليت مع رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر، فلم أسمع رجلاً منهم يقرؤها

الثاني مذهب أبو حنيفة – رضي الله عنه – : له رويتان الأولي : يقرؤها سراً مع الفاتحة في كل ركعة، والثانية : يقرؤوها في الركعة الأولي فقط

الثالث مذهب الشافعي وأحمد : يقرؤها وجوباً في الجهر وفي السر سراً.

دليل المذهب الثاني والثالث : حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال : صليت خلف أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل أم القرآن، وقبل السورة، وكبر في الخفض والرفع، وقال : إني لأشبهكم صلاة برسول الله ﷺ

سبب الخلاف :

١- هل البسملة آية من أول الفاتحة ومن أول كل سورة أم لا ؟.

٢- اختلاف الآثار في هذا الإسقاط والثبوت.

قال الله تعالى : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (2) الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (3) مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)

شرح المفردات :

الحمد : الثناء باللسان على الجميل من نعمة وغيرها ، وأما الشكر فعلى النعمة خاصّة ، ويكون بالقلب واللسان والجوارح

ربّ : يطلق في اللغة على معان : منها السيد المطاع ، ومنها المصلح للشيء ومنها المالك للشئ يقال : رب الضيعة ، ورب المال

العالمين : جمع عالم ، والعالم جمع لا واحد له من لفظه ، كالرهط ، وهو اسم لأصناف الأمم ، وأهل كل قرن منها عالم ذلك القرن ، والأنس عالم ،والجن عالم ، وكذا سائر أجناس الخلق ،

وقيل : هو اسم لذوي العلم من الملائكة والثقلين. وقيل : كل ما علم به الخلق من الأجسام والأعراض.
الدين : الجزاء ، ومنه قولهم : كما تدين تدان، و **المعنى** : مالك الأمر في يوم الدين.

معنى الآيات :

الثناء والشكر لله - دون ما يعبد من دونه - بما أنعم على عباده من الخلق والرزق وسلامة الجوارح ، وهدايتهم إلى سعادة الدنيا والآخرة.

ومعنى ملك يوم الدين (4) أن لله الملك خالصا يوم الدين دون هؤلاء الملوك الجبابرة الذين كانوا ينازعونه العزة والجبروت في الدنيا ، كما قال تعالى : يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ لا يَخْفى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ)

قال الله تعالى : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) نعبد : نذلّ ونخشع ونستكين ، لأن العبودية معناها الذلّة ، و المعنى : لك اللهم نذل ونخضع لا لسواك ، وإياك ربنا نستعين على طاعتك وعبادتك

قال الله تعالى : اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7) اهدنا : وفقنا ، و المعنى : اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (6)

أي اهدنا إلى دينك الحق الذي لا يقبل من العباد غيره ، صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ بطاعتك وعبادتك : من ملائكتك ، وأنبيائك ، والصديقين ، والشهداء الذين هم لا مغضوب عليهم ، ولا هم ضالون ، لأنّ المغضوب عليهم والضالين خلاف المنعم عليهم

ما حكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ؟

تحرير محل النزاع :
اختلف العلماء في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة

الرأي الأول : ذهب بعضهم إلى وجوبها، ولكنهم اختلفوا فيما بينهم :

١- فمنهم من قال بوجوبها في كل ركعة ،وهم الشافعي والإمام مالك في أشهر الروايات عنه ، وقد روي عنه أنه «إن قرأها في ركعتين من الرباعية أجزأته».

٢- وقيل بوجوبها في أكثر الصلاة.

٣- وذهب الحسن البصري إلى أنها تجزئ في ركعة واحدة من الصلاة.

الرأي الثاني : ذهب بعضهم إلى عدم وجوبها ، بل الواجب مطلق قراءة. وممن قال بذلك أبو حنيفة ، وقد حدّ أصحابه ما يجب قراءته فقالوا : الواجب ثلاث آيات قصار أو آية طويلة.

وسببالخلاف تعارض الآثار بعضها مع بعض ، ومعارضة ظاهر الكتاب لبعضها.

أما الآثار التي تدل على وجوب قراءتها :(أدلة الرأي الأول)

1- حديث عبادة بن الصامت ، وهو قوله صلّى الله عليه وسلّم : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»

حيث حملوا النفي علي نفي الحقيقة، بخلاف الحنفية فقد حملوه علي نفي الكمال كقوله : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»

٢- وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : «من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأمّ الكتاب فهي خداج ثلاثا غير تمام».

مناقشة الدليل :

قالوا فهو يدل لنا، لأن الخداج : الناقصة ، وهذا يدل على جوازها مع النقصان، لأنّها لو لم تكن جائزة لما أطلق عليها اسم النقصان ، لأنّ إثباتها ناقصة ينفي بطلانها.

أما ما يدلّ على عدم وجوبها ، بل على قراءة ما تيسّر من القرآن : (أدلة الرأي الثاني)

من الكتاب: 1- قوله تعالى : فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ

وجه الدلالة : يدل على أنّ الواجب أن يقرأ أيّ شيء تيسّر من القرآن، لأن الآية في القراءة في الصلاة بدليل قوله : إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ إلى قوله : فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ولم يختلف الأئمة في أنّ ذلك في شأن الصلاة في الليل

مناقشة الدليل :

أن الحنفية فرأوا أن الآية تفيد التخيير ، وليست من باب المطلق ، فإنّ معنى (ما تيسر) أيّ شيء تيسر ، فالآية دلت على التخيير ، فإذا جاء بعد ذلك معين يكون ناسخا ولا نسخ هنا. قالوا : وقد جاء حديث أبي هريرة في تعليم الرجل صلاته معضّدا لما ذهبنا إليه.

ومن السنة :1- حديث أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلّى ، ثم جاء فسلّم على النبي صلّى الله عليه وسلّم ، فردّ عليه السّلام وقال : «ارجع فصلّ ، فإنّك لم تصلّ» فصلى ، ثم جاء ، فأمره بالرجوع إلى فعل ذلك ، ثلاث مرات ، فقال : والذي بعثك بالحقّ ما أحسن غيره ، فقال عليه الصلاة والسلام :

«إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبّر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئنّ ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تستوي قائما ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلّها»

الأحكام التي تؤخذ من الفاتحة

١- أن الله أمرنا بفعل الحمد ، وعلمنا كيف نحمده ، وكيف نثني عليه ، وكيف ندعوه.

2- أنه ينبغي أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه ، ليكون ذلك أدعى إلى الإجابة ، إذ إن الله قدّم حمده والثناء عليه بقوله : الْحَمْدُ لِلَّهِ إلى مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ على الدعاء وهو قوله : اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ

من سورة البقرة

قال الله تعالى : ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (107) أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ كَما سُئِلَ مُوسى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمانِ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ (108)

شرح المفردات وتفسير الآيات :

ما نَنْسَخْ **(ما)** شرطية ، و**(ننسخ)** فعل الشرط ،**مِنْ آيَةٍ** : تخصيص لما في اسم الشرط من العموم ، آية مفرد وقع موقع الجمع ، والمعنى : أي شيء من الآيات ننسخ.

أو ننسها : ننس فعل مضارع من أنسى ، وهو : إما من النسيان ضد الذكر والمعنى : أو ننسها أي نجعلك تنساها ، وإما بمعنى الترك ، فالمعنى : نأمر بتركها

نأْتِ بِخَيْرٍ : جواب الشرط ،وهو الجزاء.

والخيرية قد تكون بأن يكون البدل أخفّ في التكليف ،**مثال** : نسخ عدة المتوفى عنها زوجها من حول إلى أربعة أشهر وعشر على رأي الجمهور.

وقد تكون برعاية المصلحة مع المشقة وكثرة الثواب، «أفضل الأعمال أحمزها»

مثال : نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بوجوب صيام شهر رمضان

وقد تكون الخيرية بإسقاط التكليف لا إلى بدل ، على رأي من أجازه. أَوْ مِثْلِها : في الحكم والحكمة في مجيء البدل مثلا رعاية المصلحة بحسب الوقت ،**مثال** :نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة ، **ومثال** النسخ إلى أثقل نسخ حبس الزناة في البيوت.

ما المراد بالنسخ لغة واصطلاحاً ؟ مع شرح التعريف

النسخ يطلق في اللغة بإطلاقين : يطلق تارة ، ويراد منه الإبطال والإزالة ،قال تعالى : إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ،أي يزيله ويبطله.

ويقال تارة ويراد منه النقل والتحويل ، ومنه نسخت الكتاب ، ومنه قوله تعالى : هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (29)

هل النسخ حقيقة فيهما؟

ورد النسخ بالمعنيين جميعا فقال الجمهور : إنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني وقال القفّال بالعكس ، وزعم قوم الاشتراك ،

وأما النسخ في اصطلاح الفقهاء والأصوليين

تعريف ابن الحاجب : النسخ : هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.

شرح التعريف :

فقولنا : (رفع الحكم الشرعي) يخرج المباح بحكم الأصل ، فإنّ رفعه بدليل شرعي ليس بنسخ

وقولنا : (بدليل شرعي) يخرج رفعه بالموت ، والنوم ، والغفلة ، والجنون ، فإنّ الرفع فيها من طريق العقل ، وإن جاء الشرع موافقا له في مثل : «رفع القلم عن ثلاث»

وقولنا : (متأخر) يخرج نحو صلّ عند كل زوال إلى آخر الشهر ، ونحو ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ، لأنّ الحكم لم يثبت إلا بآخر الكلام ، فلا يقال : إنه رفع.

هل النسخ جائز عقلاًوواقع شرعاً ؟

والنسخ جائز عقلا بإجماع أهل الشرائع طرا ، ولم يخالف في ذلك إلا اليهود ، ثم هو واقع بإجماع المسلمين ، لم يخالف فيه إلا أبو مسلم الأصفهاني

أما الجواز فأمر مفروغ منه ، لأنّا نقطع به ، لأنه لو وقع لم يترتب على فرض وقوعه محال ، ولا معنى للجواز إلا هذا ، ذلك بفرض أنّا لم نعتبر المصالح في

التشريع ، أما لو راعينا أنّ التشريع قائم على أساس المصالح ، فالمصالح تختلف باختلاف الأوقات ، فما يكون صالحا في وقت قد لا يكون صالحا في كل الأوقات

وأما الوقوع فقد حصل النسخ في الشرائع السابقة ، وفي نفس شريعة اليهود ، فإنه جاء في التوراة : أن آدم عليه السلام أمر بتزويج بناته من بنيه ، وقد حرّم ذلك باتفاق.

وأما الرد على الأصفهاني: فقد أجمعت الأمة على أنّ شريعتنا ناسخة لما يخالفها من الأحكام التي كانت في الشرائع السابقة ، وقد وقع النسخ في نفس شريعتنا ، فقد كانت القبلة في الصلاة أولا إلى بيت المقدس ، ثم تحولت إلى الكعبة.

اذكر أقسام النسخ مع ذكر مثال لكل قسم ؟

أقسام النسخ للنسخ ثلاثة أقسام :

١- نسخ التلاوة مع بقاء الحكم **مثال** :
كما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه**قال** : «كان فيما نزل من القرآن الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما» وقد نسخت التلاوة وبقي الحكم.

٢- نسخ الحكم مع بقاء التلاوة **مثال** :
كآية الوصية ، وآية العدة وتقديم الصدقة عند مناجاة الرسول صلّى الله عليه وسلّم.

٣- وقد يكون النسخ للحكم والتلاوة معا **مثال** :
كما روي عن عائشة رضي الله عنها «كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن ثم نسخ بخمس رضعات معلومات يحرّمن»

هل ينسخ القرآن بغير القرآن، والخبر المتواتر بغير المتواتر أو لا؟

تحرير محل النزاع :
اتفق الأصوليون علي أن القرآن ينسخ بالقرآن، والخبر المتواتر ينسخ بالمتواتر
محل النزاع :
اختلففي أنّ القرآن ينسخ بغير بالقرآن ، والخبر المتواتر بغير المتواتر أو لا؟

الرأي الأول :منع الشافعي رضي الله عنه نسخ القرآن بغير القرآن

مستدلا بهذه الآية نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها ودلالتها من **وجوه** :

الأول : أنه قال (نأت) وأسند الإتيان إلى نفسه ، وهو لا يكون إلا إذا كان الناسخ قرآنا.

الثاني : أنه قال : (بخير) ولا يكون الناسخ خيرا إلا إذا كان قرآنا.

الثالث : أنه قال : أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ويدخل في ذلك النسخ ، بل إنما سيقت الآية له ، فالنسخ لا بد أن يكون لله.

الرابع : وهو أقوى أدلته قوله تعالى : وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ إلى آخر الآية، حيث أسند التبديل إلى نفسه وجعله في الآيات.

<u>الرأي الثاني :</u> قالوا بجواز نسخ القرآن بغير القرآن

معقبين علي دليل الشافعي بأنه :

1- استدلال غير واضح ، فإنّه لا معنى لأن يكون لفظ الآية خيرا من لفظ آية أخرى ، إنما الخيرية تكون بين الأحكام ، فيكون الحكم الناسخ خيرا من الحكم المنسوخ بحسب ما علم الله من اشتماله على مصالح العباد بحسب أوقاتها وملابساتها ، وإذا كان الأمر كذلك فالمدار على أن يكون الحكم الناسخ خيرا ، أيّا كان الناسخ قرآنا أو سنة ، والكل من عند الله ، وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى

2-أنه قد وقع نسخ القرآن في آية الوصية بغير القرآن، بحديث «لا وصية لوارث» ولا دليل علي الجواز أدل من الوقوع

<u>ما نوع الاستفهام فى قوله تعالى : أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؟</u>

قيل : للتقرير ، وقيل :للإنكار ، والمخاطب هو الرسول صلّى الله عليه وسلّم ، وخطابه خطاب لأمته ، وقيل : لكل من بلغه هذا الخطاب على حد«بشّر المشائين إلى المساجد»

وقيل : الخطاب لمن أنكر النسخ

والمراد الاستشهاد بعلم المخاطب بما ذكر على قدرته تعالى على النسخ ، والإتيان بما هو خير أو مماثل ، لأنّ ذلك من جملة الأشياء الداخلة تحت قدرته تعالى ، فمن علم أن الله صاحب القدرة التامة والسلطان الشامل. علم قدرته على ذلك قطعا.

<u>ما المراد بقوله تعالى :</u>

1- أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ

أي قد علمت أيّها المخاطب أن الله تعالى له السلطان القاهر ، والاستيلاء الباهر ، المستلزمان للقدرة التامة على التصرف الكلي

2-**وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ**

المراد من الآية الاستشهاد على تعلق إرادة الله بما ذكر من الإتيان بما هو خير من المنسوخ أو بمثله. فإنّ مجرّد قدرته تعالى على ذلك لا يستدعي حصوله. وإنما الذي يستدعيه مع ذلك كونه وليا نصيرا. فمن علم أنه وليّه ونصيره ، علم قطعا أنه لا يفعل به إلا ما هو خير ،ولا يخطر بباله ريبة في أمر النسخ وغيره أصلا.

3-**أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ كَما سُئِلَ مُوسى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمانِ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ**

- **زعم بعضهم** : أنّ (أم) هنا متصلة ، وقطع بعضهم بأنها منقطعة بناء على دخول الرسول صلّى الله عليه وسلّم في الخطاب السابق ، وعدم دخوله في هذا الخطاب ، وذلك مخلّ بالاتصال ، وذهب بعضهم إلى أنها لمجرد الاستفهام**والمراد** عليه : أتريدون إلخ.
- **زعم بعضهم**: أن الخطاب فيها لليهود ، وأن الآية نزلت فيهم حين سألوا أن ينزّل عليهم كتاب من السماء جملة كما نزلت التوراة على موسى جملة
- **وذهب قوم**: إلى أنها نزلت في أهل مكة ، حين سألوا المصطفى أن يجعل لهم الصفا ذهبا ، وأن يوسّع لهم أرض مكة ، وأن يفجّر الأنهار خلالها تفجيرا ، ولا مانع من جعل الكل أسبابا.

4- **وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمانِ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ**

جملة مستقلة مشتملة على حكم كليّ أخرجت مخرج النهي جيء بها لتأكيد النهي عن الاقتراح المفهوم من قوله : أَمْ تُرِيدُونَ.

وحاصل الآية : أن من يترك الثقة بالآيات البينات المنزلة بحسب المصالح ، التي من جملتها الآيات الناسخات ، التي ما جاءت إلا لمحض الخير ، واقتراح غيرها ، فقد حاد من حيث لا يدري عن الطريق المستقيم ، الموصل إلى معالم الحق والهدى.

قال الله تعالى : قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَما اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144)

ما وقت نزول هذه الأية ؟

اختلف العلماء في نزول هذه الآية ،فقال قوم : هي متقدمة في النزول على قوله تعالى : سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْهاوهومروي عن ابن عباس رضي الله عنه

ويؤيده ما رواه البخاري عن البراء بن عازب قال : قدم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المدينة ، فصلّى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يحب أن يتوجه نحو الكعبة فأنزل الله تعالى : قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ. فقال السفهاء من الناس ، وهم اليهود : ما ولّاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فقال تعالى : قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ.

وذهب الزمخشريوغيره: إلى أنّ هذه الآية متأخرة في النزول والتلاوة **عن قوله** تعالى : سَيَقُولُ السُّفَهاءُ ...

ويكون قوله تعالى : سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مستقبلا أريد به الإخبار بمغيّب يكون من اليهود عند نزول الأمر باستقبال الكعبة ، ليكون ذلك معجزا بما فيه من الإخبار بالغيب ، ولتتوطن النفس على ما يرد من الأعداء ، وتستعد له ، فيكون أقل تأثيرا منه عند المفاجأة ، وليكون الجواب حاضرا للرد عليهم عند ذلك ، وهو قوله تعالى : قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ.

اشرح الآيات شرحاً موجزاً :

قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ: إنّ (قد) هنا بمعنى (ربما) وهي للتكثير ، وقال أبو حيان بل التكثير مستفاد من لفظ التقلّب وقد ذكر بعض النحاة أن (قد) تقلب المضارع ماضيا

أي كثيرا ما نرى تردّد وجهك في جهة السماء متشوّقا للوحي ، وليس في الآية ما يدل صريحا على أنه سأل أو لم يسأل ، وقد أخرج البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن البراء بن عازب قال : صلينا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعد قدومه المدينة ستة عشر شهرا نحو بيت المقدس ، ثم أظهر الله علمه برغبة نبيه عليه الصلاة والسلام ، فنزلت الآية قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ **وقد يفهم من هذا أن السؤال لم يقع.**

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً : أي لنمكّننك من استقبالها

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ :فاصرف وجهك شطر المسجد الحرام

وشَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ :نحوه وقبله وتلقاؤه

ما الفائدة من ذكر قوله تعالى : وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ؟

هذا تصريح بعموم الحكم المستفاد من فَوَلِّ وَجْهَكَ لأنّ الأمر بالصرف كان فيها ، فربما فهم أن قبلة بيت المقدس لا تزال باقية. فدفعا لهذا الإيهام كان التصريح بعموم الحكم في عموم الأمكنة : وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

إن اليهود والنصارى ، ليجزمون أن تحويل القبلة بترك التوجه إلى بيت المقدس والتوجه إلى الكعبة حق لا مرية فيه ، وأن ذلك أمر ربهم ، وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اعتراض بين الكلامين جيء به لوعد الفريقين ووعيدهم.

ما المراد بالمسجد الحرام في الآية؟

إن المسجد الحرام قد أطلق **تارة** وأريد منه الكعبة فقط ، **وتارة** أريد به المسجد وحوله معه ، وقد **يراد به** مكة كلها. وقد يراد مكة مع الحرم حولها بكماله، وقد جاءت نصوص الشرع بهذه الإطلاقات الأربعة.

فمن الأول : قوله تعالى : فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ.

ومن الثاني : قول النبي صلّى الله عليه وسلّم : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» .

وأما الثالث : وهو مكة فقال المفسرون هو المراد في قوله تعالى : سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

والإطلاق الرابع : دليله قوله تعالى : إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا.

ما حكم استقبال القبلة في الصلاة؟ وما المراد بالقبلة في الاستقبال؟

تحرير محل النزاع :

لا خلاف بين المسلمين أنّ استقبال القبلة لا بد منه في صحة الصلاة إلا ما جاء في الخوف والفزع ، وفي صلاة النافلة على الدابة أو السفينة ، فإن القبلة في الحال الأولى جهة أمنه ، وفي الثانية قبلته حيث توجهت به دابته أو سفينته.

محل النزاع :

المراد بالقبلة ما هي ، أهي عين الكعبة : أم هي جهة الكعبة؟

الفريق الأول : الشافعية والحنابلة ويقولون : إن فرض الاستقبال ، لا يتحصّل إلا إذا أصاب عينها ، فالمشاهد لا بدّ له من إصابة العين ، والغائب لا بد له من قصد الإصابة مع التوجه إلى الجهة.

حجتهم : حجة الشافعي رضي الله عنه القرآن والسنة والقياس :
أما القرآن : فظاهر الآية، وذلك أن المراد من شطر المسجد الحرام جانبه. وجانب الشيء هو الذي يكون محاذيا له وواقعا في سمته.
وأما الحديث: فما ورد منحديث أسامة «أنه ركع ركعتين في قبل الكعبة ، وقال : هذه القبلة»وهي جملة حاضرة للقبلة في الكعبة.
وأما القياس : 1- أنّ مبالغة النبي صلّى الله عليه وسلّم في تعظيم الكعبة بلغت مبلغا عظيما ، والصلاة من أعظم شعائر الدين ، وتوقيف صحتها على استقبال عين الكعبة يوجب مزيد الشرف ، فوجب أن يكون مشروعا .
2- كون الكعبة قبلة أمر معلوم ، وكون غيرها قبلة أمر مشكوك ، ورعاية الاحتياط في الصلاة أمر واجب. فوجب توقيف صحّة الصلاة على استقبال عين الكعبة.

والفريق الثاني : الحنفيةوالمالكية :يرون أن القبلة للمكي المشاهد إصابة العين ، ولغير المشاهد الجهة فحسب. وقد احتجوا بأمور :
الأول: ظاهر هذه الآية ، فإنّ من استقبل الجانب الذي فيه المسجد الحرام ، فقد ولّى وجهه شطر المسجد الحرام ، سواء أصاب عين الكعبة أم لا ، وهذا هو المأمور به.
الثاني : ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلامقال : «ما بين المشرق والمغرب قبلة»
الثالث: فعل الصحابة ، وهو من وجهين :
أحدهما : أن أهل مسجد قباء كانوا في صلاة الصبح مستقبلين لبيت المقدس مستدبرين للكعبة ، لأنّ المدينة بينهما ، فقيل لهم : ألا إنّ القبلة قد حوّلت إلى الكعبة ، فاستداروا في الصلاة من غير طلب دليل على القبلة ، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عملهم.
والوجه الثاني : أنّ الناس من عهد النبي عليه السلام بنوا المساجد في جميع بلاد الإسلام ولم يحضروا مهندسا عند تسوية المحراب ، ومقابلة العين لا تدرك إلا بدقيق نظر الهندسة.

الدليل الرابع: القياس : هو أن محاذاة عين الكعبة لو كانت واجبة ولا سبيل إليها إلا بمعرفة الطرق الهندسية لوجب أن يكون تعلم الدلائل الهندسية واجبا ، ولكنّ تعلّم الدلائل الهندسية غير واجب ، فعلمنا أنّ استقبال عين الكعبة غير واجب.

ما هو الرأي الراجح مع بيان سبب الترجيح؟

الرأي الراجح : هو مذهب الحنفية والمالكية

سبب الترجيح :أنه ربما كان لفظ الآية ، وكون (الشطر) بمعنى الجهة شاهدين يرجّحان أدلة الحنفية والمالكية.

وكأنّ الشافعية أحسوا صعوبة التوجه إلى عين الكعبة خصوصا من غير المشاهد، فقالوا : فرض المشاهد إصابة العين حسّا ، وفرض غير المشاهد إصابته قصدا. وبعد أن نراهم يصرحون بذلك يكاد الخلاف عديم الفائدة.

ما الأثر الفقهي المترتب على خلاف المذهبين؟ أو ما ثمرة هذا الخلاف؟

1- **انبنى على هذا الخلاف** خلاف آخر في حكم الصلاة فوق الكعبة ، فمشى **الحنفية** على مذهبهم من أن القبلة الجهة ، من قرار الأرض إلى عنان السماء ، فأجازوا الصلاة فوقها مع الكراهية ، لما في الاستعلاء عليها من سوء الأدب

ومنع غيرهم من صحة الصلاة فوقها ، لأن المستعلي عليها لا يستقبلها ، إنما يستقبل شيئا غيرها.

2- **فهم بعضهم** من قوله تعالى : فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أن هذا يمتنع معه أن يوجه المصلّي نظره إلى موضع سجوده قائما ، وإلى قدميه راكعا ، وإلى أرنبة أنفه ساجدا ، وإلى حجره جالسا ، لأن هذا فيه توجّه إلى غير شطر المسجد الحرام ، وأنت ترى أنه فهم عجيب ، فإن الحنفية مثلا لم يقولوا هذا إلا بعد تحقق الاستقبال والتوجه شطر المسجد الحرام. وإنما قالوا ذلك منعا للمصلّي أن يتشاغل في الصلاة بغيرها إذا لم يحصر بصره في هذه الجهات التي عيّنوها لنظره.

قال الله تعالى : إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ (158)

شرح المفردات :

الصفا : جمع صفاة ، وهي الصخرة الملساء ، وقد يأتي واحدا ويجمع على صفيّ

المروة : الحصاة الصغيرة ، وتجمع على مرو

وقد عنى الله تعالى بالصفا والمروة هنا الجبلين المسلمين بهذين الاسمين اللذين هما بمكة.

شعائر : جمع شعيرة : من الإشعار وهو الإعلام ، أي هما من معالم الله التي جعلها

للنّاس معلما ومشعرا يعبدونه عندهما.

الحج : القصد ، هو : كثرة التردد ، وقيل للحاج حاج : لأنه يأتي البيت قبل الذهاب إلى عرفة ، ثم يعود إليه لطواف يوم النحر بعد الوقوف بعرفة. ثم ينصرف إلى منى ، ثم يعود إليه لطواف الصدر ، ففيه كثرة التردد.

الاعتمار الزيارة.

الجناح : في اللغة عبارة عن الميل كيفما كان ، ولكنه خصّ بالميل إلى الإثم.

المعنى : إن الصفا والمروة أي هذين الجبلين من معالم الله التي جعلها معلما ومشعرا يعبده عباده عندهما بالدعاء ، أو الذكر ، أو السعي والطواف. فمن حج البيت الحرام أو اعتمره فلا إثم عليه أن يطوّف بهما ، ومن تطوّع بالحج والعمرة بعد أداء حجته الواجبة. فإنّ الله شاكر له على تطوّعه ، مجاز به. عليم بقصده وإرادته.

بين سبب نزول الأية.

اختلف في سبب نزول هذه الآية :

1 - أخرج ابن جرير عن الشعبي أن وثنا كان في الجاهلية على الصفا يسمى إساف ، ووثنا على المروة يسمّى نائلة ، فلما جاء الإسلام وكسّرت الأوثان. قال المسلمون : إن الصفا المروة إنما كان يطاف بهما من أجل الوثنين ، قال : فأنزل الله أنهما من الشعائر.

2 - وروى ابن شهاب عن عروة قلت لعائشة رضي الله عنها : أرأيت قول الله تبارك وتعالى : إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فو الله ما على أحد جناح أن لا يطّوف بهما. قالت عائشة رضي الله عنها : بئسما قلت يا ابن أختي ، إنها لو كانت على ما تأولتها لكان فلا جناح عليه إلا يطوف بهما ، إنما كان هذا من الأنصار قبل أن يسلموا ، يهلّون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل ، فكان من أهلّ لمناة ، يتحرج أنّ يطوف بالصفا والمروة ، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك ، فقالوا : يا رسول الله إنا كنّا نتحرج أن نطوّف بالصفا والمروة. فأنزل الله تعالى : إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ ... ثمّ سنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الطواف بينهما ، فليس لأحد أن يدع الطواف بينهما

قال ابن شهاب : فذكرت ذلك لأبي بكر ابن عبد الرحمن ، فقال : إنّه العلم ، أي ما سمعت به

ما حكم السعي بين الصفا والمروة ؟

اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة على أقوال :

1 - فقيل : إنه ركن ، وبه قال الشافعي وأحمد ، وهو مشهور مذهب مالك ، فمن لم يسع كان عليه حج قابل.

أدلة المذهب الأول :

بماروي أنه صلّى الله عليه وسلّم كان يسعى ويقول : «اسعوا فإنّ الله كتبعليكم السعي»

2 - وقيل : ليس بركن ، بل هو سنة. وبه قال أبو حنيفة ، وهو قول في مذهب مالك يجزئ تاركه الدم.

3 - وقيل هو تطوع ، ولا شيء على تاركه.

أدلة المذهب الثاني والثالث : واحتج من لم يره ركنا : بالكتاب والسنة

1- قال الله تعالى : إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ.

وجه الدلالة : يدل ظاهر الآية ، أنهارفعت الإثم عمّن تطوّف بهما ، ووصف ذلك بالتطوع. فقال : وَمَنْ تَطَوَّعَ يعني بالتطوع بينهما

2- وبماروي من حديث الشعبيّ عن عروة بن مضرّس الطائي قال : أتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالمزدلفة ، فقلت يا رسول الله جئت من جبل طي ء ، ما تركت جبلا إلا وقفت عليه ، فهل لي من حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «من صلّى معنا هذه الصلاة ، ووقف معنا هذا الموقف ، وقد أدرك عرفة قبل - ليلا أو نهارا - فقد تمّ حجه وقضى تفثه»

وجه الدلالة : قالوا : فهذا يدل على أن السعي ليس بركن من وجهين :

أحدهما : إخباره بتمام حجته ، وليس فيها السعي.

الثاني : أنه لو كان من أركانه لبيّنه للسائل ، لعلمه بجهله الحكم

قال الله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (159) إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160)

شرح المفردات :

الكتمان : ترك إظهار الشيء مع الحاجة إليه وحصول الداعي إلى إظهاره ، لأنّه ما لم يكن كذلك لا يعدّ كتمانا.

قوله تعالى : **ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى**: كل ما أنزله الله على الأنبياء من الكتب والوحي ، ومن الدلائل التي تهتدي بها العقول في ظلمات الحيرة.

قوله تعالى : **مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ** فقد قيل : **المراد** بالكتاب «التوراة» و«الإنجيل» ، **والمكتوم** ما جاء فيهما من صفة محمد صلّى الله عليه وسلّم والأحكام.

اللعن في اللغة : الإبعاد مطلقا ، ويطلق على الذم.
وفي **الشرع** : الإبعاد من الثواب.

اللاعنون: قيل المراد باللاعنين : دوابّ الأرض وهوامها ، فإنّها تقول : منعنا القطر من بني آدم ، وقيل غير ذلك.

وقد يراد **باللاعنين** كل من يلحقه أثر الكتمان ، إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

التوبة : عبارة عن الندم على فعل القبيح ، لا لغرض سوى أنه قبيح

والإصلاح : ضد الإفساد ، **والتبيين** : الإظهار.

ما سبب نزول الأيات؟
وهل العبرة بالعموم أو بخصوص السبب الذي نزلت فيه مع التوضيح؟

نزلت هذه الآية الكريمة في أهل الكتاب حين سئلوا من بعض الصحابة عمّا جاء في كتبهم في أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم ، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذا سأل اليهود عمّا في «التوراة» من ذكر النبي صلّى الله عليه وسلّم فكتموه إياه. فأنزل الله هذه الآية.

والآية **عامة** في كل كاتم ومكتوم يحتاج الناس إلى معرفته في أمر معاشهم ومعادهم، ولا عبرة بخصوص السبب الذي نزلت فيه ؛ لما ينشأ عن هذا الكتمان من الضرر الجسيم وتعطيل الكتب السماوية أن تؤتي الثمرة المرجوة منها .

ما حكم كتمان العلم؟ مع ذكر الدليل على ذلك

الكتمان جرم عظيم، يستحقّ مرتكبه اللعن والإبعاد من رحمة الله ، وذمّ الناس إياه ومقتهم وغضبهم ، قال تعالى : وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ.

الدليل من الكتاب : قال الله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ.

وقال تعالى في الحث على بيان العلم وإن لم يذكر الوعيد : فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

الدليل من السنة :

1- ما رويعن قتادة في قوله تعالى : وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ قال : فهذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم ، فمن علم علما فليعلّمه ، وإياكم وكتمان العلم. فإنّه هلكة ، وروى حجاج عن عطاء

2- عن أبي هريرة ، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال : «من كتم علمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار»

الدليل من المعقول :

ما في الكتمان من تعطيل وظيفة الرّسالة ، وإلحاق الضرر بالناس ، ومن أجل ذلك كان الوزر كبيرا. والآية صريحة في أنّ الكتمان إفساد ، وأنه لا يكفي من فاعله الندم على ما فعل من الكتمان ، بل لا بد من الإصلاح والتبيين.

ما حكم أخذ الأجر على التعليم؟

الرأي الأول : ذهب إلي عدم جواز أخذ الأجر على التعليم

حجتهم :أن الآية تدل على لزوم إظهار العلم ، وترك كتمانه ، ولن يستحق إنسان أجرا على عمل يلزمه أداؤه ، وقد جاء هذا الحكم مصرّحا به في آية : إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا،**فثبت بذلك بطلان أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلوم الدين**

الرأي الثاني : ذهب إلي جواز أخذ الأجر علي التعليم

حجتهم :لما رأوا تهاون الناس ، وعدم اكتراثهم لأمر التعليم الديني ، وانصرافهم إلى الاشتغال بمتاع الحياة الدنيا ، ورأوا أن ذلك يصرف الناس عن أن يعنوا بتعلم القرآن والعلوم الدينية فينعدم حفظة القرآن ، وتضيع العلوم ، وليس في الناس مع كثرة مشاغل الحياة ما يلجئهم إلى الانقطاع لهذه المهام أباحوا أخذ الأجور ، بل حتمه بعضهم.

قال الله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ ما رَزَقْناكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172) إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)

شرح المفردات والآيات :

أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ : أصل الإهلال : رفع الصوت والجهر به،فمعنى وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ما ذبح لغير الله.

اضْطُرَّ افتعل ، من الضرورة : أي حلت به الضرورة إلى أكل ماحرم.

الميتة : فهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير قتل ، أو مقتولا بغير ذكاة.

الباغي في اللغة : الطالب لخير أو لشر ، وخص هنا بطالب الشر.

العادي : المجاوز ما يجوز إلى ما لا يجوز

والمعنى :إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ : لم يحرّم عليكم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله وما ذكر عليه اسم غير الله ، بألا تكون له مندوحة بوجود ما أحلّه الله، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يغفر لكم ما كان منكم في الجاهلية من تحريم ما لم يحرمها الله .

الأحكام الواردة في الآيات :

س/ هل التحريم في هذه الآية مجملا (أي شاملا للأكل والمنفعة) أم لا؟

١ـ ذهب الكرخي : إلى أنه يكون مجملا ،وحجته فيه أنّ الأعيان ليست من فعل العبد والتحريم لا يتعلّق إلا بما هو من فعله ، فلا بدّ أن تقدّر فعلا ، وليس بعض الأفعال أولى من بعض بالتقدير ، فلذلك يكون مجملا.

٢ـ ذهب غيره من العلماء : إلى أنه لا يكون مجملا ، لأنّ العرف يعيّن الفعل المراد فيما ورد من ذلك

٣ـ ذهب كثير من العلماء : إلى أنّ الفعل المراد هنا هو الانتفاع ، فيفيد حرمة جميع التصرفات إلا ما أخرجه الدليل ولذلك تجد كثيرا من العلماء يستدلّ بهذه الآية على حرمة وجوه من الانتفاع بها .

الرأي الراجح وسبب الترجيح :

والذي ينساق إليه الذهن أن الفعل المراد هنا هو الأكل ، فالمعنى إنما حرّم عليكم أكل الميتة.

ويدعم هذا ماورد عن رسول الله ﷺ في خبر شاة ميمونة «إنما حرم من الميتة أكلها»

س/ هل الآية تفيد الحصر في التحريم أم لا؟ أو هناك تعارض بين ظاهر الأية وكثير من الآثار المروية وضح ذلك.

الآية تفيد الحصر ، فظاهرها إثبات التحريم لما ذكر من الحيوان ، ونفيه عما عداه ويؤكد ذلك ما جاء في آية الأنعام قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً

وهذا الظاهر تعارضه أحاديث كثيرة وردت في تحريم السباع ، والطير ، والحمر الإنسية ، والبغال منها :

- روى مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : «أكل كلّ ذي ناب من السّباع ، وكلّ ذي مخلب من الطّير حرام»
- وروي عن جابر أنه قال : «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليّة ، وأذن في لحوم الخيل»

ولما كان هذا التعارض بين ظاهر الآية وهذه الآثار، اختلف الفقهاء اختلافا كثيرا

١- فروي عن مالك : أنه يكره لحوم السباع،و يحرم الحمر الإنسية

2- والشافعي وأحمد يحرّمون لحوم السباع ، ويبوحون الخيل

وخلاصة الأمر :

- أن الذي يذهب إلى حل شيء يستند إلى الآية ، ويذهب إلى عمومها ، ويحمل الحديث على نهي الكراهة ، أو يبطله لمكان معارضته للآية.
- والذي يذهب إلى تحريم شيء يستند إلى الحديث ، وينسخ به الآية ، أو يرى أنه لا معارضة ، ويرى أن الحصر في هذه الآية وآية الأنعام إضافي.

هل الميتة على الإطلاق أم على التخصيص؟

١ـ ذهب الشافعية والحنفية إلى تخصيص الميتة في الآية بما روي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال : «أحلّت لنا ميتتان ودمان ، فالميتتان السمك والجراد ، والدمان الكبد والطحال» ، وأحلّوا السمك والجراد الميّتين بغير ذكاة.

إلا أن الحنفية حرّموا الطافي من السمك. وأحلوا ما جزر عنه البحر ، لورود حديث يخصّص هذا الحديث المتقدم وهو : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : «ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه ، وما مات فيه ، وطفا ، فلا تأكلوه»

٢ـ ذهب المالكية فقد رأوا أن حديث «أحلت لنا ميتتان» ضعيف ، واستدلوابما روى عن مالك عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال في شأن البحر : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» فخصّصوا به الكتاب ، وأحلوا به السمك ، وبقي الجراد الميت على تحريم الميتة ، لأنه لم يصح فيه شيء عندهم.

س/ ما حكم الجنين الذي ذبحت أمه وخرج ميت؟

١ـ ذهب أبو حنيفة إلى : تحريم الجنين الذي ذبحت أمّه وخرج ميتا استنادا إلى أنّه ميتة ، وحرمت الآية الميتة

٢ـ خالفه في ذلك صاحباه والشافعيّ وأحمد وذهبوا إلى : حله ؛ لأنه مذكى بذكاة أمه.

٣ـ وذهب مالك إلى : أنه إن تمّ خلقه ونبت شعره ، أكل ، وإلا لم يؤكل، والحجة لهم :

- ما ورد منقوله صلّى الله عليه وسلّم : «ذكاة الجنين ذكاة أمه»
- أنه صلّى الله عليه وسلّم سئل عن الجنين يخرج ميتا ، فقال : «إن شئتم فكلوه ، إنّ ذكاته ذكاة أمّه»

س/ هل يجوز الانتفاع بدهن الميتة في غير الأكل؟

اختلف في الانتفاع بدهن الميتة في غير الأكل ، كطلاء السفن ودبغ الجلود

١ـ ذهب الجمهور : إلى تحريمه ، واستدلوا بالكتاب والسنة

أما الكتاب :(إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ.....) وجه الدلالة :

أنهم يرون أن الفعل المقدر هو الانتفاع بأكل أو غيره

ومن السنة :ماروي عن جابر ، قال : لما قدم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مكة ، أتاه أصحاب الصليب – وهو الودك الذي يستخرج من العظم – الذين يجمعون الأوداك ، فقالوا : يا رسول الله ، إنّا نجمعهذه الأوداك ، وهي من الميتة ، وعكرها إنما هي للأدم والسفن؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : «قاتل الله اليهود ، حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها»

وجه الدلالة : أنه ﷺنهاهم عن ذلك وهذا يفيد أن تحريم الله إياها على الإطلاق يفيد تحريم بيعها.

٢ـ ذهب عطاء إلى : أنه يدهن بشحوم الميتة ظهور السفن ، ولعل حجته أن الآية إنما هي في تحريم الأكل

أحكام الدم والخنزير وما أهل لغير الله :

- الدم ورد في هذه الأية مطلقا ، وورد في سورة الأنعام مقيّدا بالمسفوح وحمل العلماء المطلق على المقيد

ولم يحرّموا منه إلا ما كان مسفوحا ، وورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت :لولا أن الله قال : أَوْ دَماً مَسْفُوحاً لتتبّع الناس ما في العروق.

- ذهب الحنفية والشافعية إلى تخصيص الدم المحرمبقوله ﷺو أحلت لنا ميتتان ودمان»وذكر الكبد والطحال.

- وأما الخنزير فقد ذهب بعض الظاهرية إلى : أن المحرم لحمه ، لا شحمه ، لأنّ الله قال : وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ
- وقال الجمهور : إنّ شحمه حرام ، وهو الصحيح ، لأن اللحم يشمل الشحم.

- أما ما أهلّ به لغير الله، منهم من قال : ما ذبح لغير الله. ومنهم من قال : ما ذكر عليه غير اسم الله

هل يشمل ذبائح النصارى التي ذكروا عليها اسم المسيح فتكون محرمة ، أم لا يشملها فلا تكون محرمة ، بل هو خاص بما ذكر عليه اسم الأصنام؟

١ـ قال أبو حنيفة والشافعي : يشمل ذبائح النصارى التي ذكروا عليها اسم المسيح فتكون محرمة

٢ـ الرأي الثاني : أنه لا يشملها؛ فلا تكون محرمة

وسبب اختلافهم : أنه وردت هذه الآية ، ووردت الآية وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وكلاهما يصح أن تخصّص الأخرى.

ما المراد بالباغي والعاد في قوله : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ؟

ذهب الأول : إلى أن الباغي هنا : الخارج على الإمام ، المفارق للجماعة، والعادي : قاطع السبيل. **وعليه :** لا يجوز للخارج على الإمام ولا لقاطع السبيل إن اضطرا أن يأكلا من الميتة. **ولكن يعترض على ذلك** : بأن بغي الباغي وعدوانه لا يبيحان له قتل نفسه بترك أكل المحرم عند الاضطرار

وذهب الثاني : إنّ الباغي : آكل الميتة فوق الحاجة ، والعادي : آكلها مع وجود غيرها.

ما مقدار الأكل من الميتة للمضطر؟

ذهب مالك إلى :أنه يأكل من الميتة حتى يشبع ، لأن الضرورة ترفع التحريم فتعود الميتة مباحة.

وذهب غيره إلى : أنه يأكل على قدر سد الرمق ، لأنّ الإباحة ضرورة ، فتقدر بقدر الضرورة.

ما الحكمة من تحريم الميتة ولحم الخنزير والدم وما أهل لغير الله؟

أما الميتة : فلقذاراتها ، ولما فيها من ضرر ، لأنها إمّا أن تكون قد ماتت لمرض قد أفسد تركيبها. وجعلها لا تصلح للبقاء

وأمّا الدم المسفوح : فلقذارته وضرره أيضا

وأما لحم الخنزير :فلأن غذاءه من القاذورات والنجاسات ، فيقذر لذلك ولأن فيه ضررا ، فقد استكشف الأطباء أنّ لحم الخنزير يحمل جراثيم شديدة الفتك.

وأما ما أهل به لغير الله: فتحريمه لحكمة مرجعها إلى صيانة الدين والتوحيد.

قال الله تعالى : يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ (178)

شرح المفردات والآيات :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ فرض عليكم ، كقوله : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ومنه الصلوات المكتوبات

الْقِصاصُ : أن يفعل به مثل ما فعل. من قولهم : اقتص أثر فلان إذا فعل مثل فعله.

الْقَتْلى : جمع قتيل ، وإنما يكون (فعلى) جمعا (لفعيل) إذا كان وصفا دالا على الزمانة.

العفو : يطلق في اللغة على معان المناسب منها هنا اثنان : العطاء والإسقاط ، فمن الأول : جاد بالمال عفوا صفوا : أي مبذولا ... ومن الثاني : وَاعْفُ عَنَّا

ما سبب نزول هذه الآية: اختلفوا في سبب نزولها :

١- فروي عن قتادة أنه كان في أهل الجاهلية بغي وطاعة الشيطان ، فكان الحي إذا كان فيهم عدة ومنعة ، فقتل عبد قوم آخرين عبدا لهم قالوا : لا نقتل به إلا حرّا ، اعتزازا بأنفسهم على غيرهم وإن قتلت لهم امرأة ، قالوا : لا نقتل بها إلا رجلا ، فأنزل الله هذه الآية. فمن ترك له شيء من القصاص إلى الدية. فليحسن الطالب في الطلب : من غير إرهاق ولا تعنيف ، وليحسن المؤدي الأداء من غير مطل ولا تسويف.

٢- وروي عن السدي أنه قال في هذه الآية : اقتتل أهل ملتين من العرب أحدهما مسلم ، والآخر معاهد في بعض ما يكون بين العرب من الأمر ، فأصلح بينهم النبيّ ﷺ وقد كانوا قتلوا الأحرار والعبيد والنساء ، على أن يؤدي الحر دية الحر ، والعبد دية العبد ، والأنثى دية الأنثى. فقاصهم بعضهم من بعض.

فإن قيل : إن صدر الآية يوجب القصاص ، وعجزها يجيز العفو عنه إلى الدية فكيف يجمع بينهما؟

قيل : إن صدر الآية أوجب القصاص والمماثلة إذا أريد قتل القاتل ، ومنع العدوان والظلم، فلا منافاة بين صدرها وعجزها.

الأحكام الواردة في الآية :أيقتل الحر بالعبد أم لا؟ أو يقتل المسلم بالذمي أم لا؟

الأساس الذي بني عليه الخلاف هو : أصدر الآية كلام مكتف بنفسه؟ أم هو غير مكتف بنفسه بل محتاج إلى العجز؟ ولا يتم الكلام إلى عند قوله : وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى.

١ـ فذهبت الحنفية إلى: أنه يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي

واستدلوا ب :

- أن الله أوجب قتل القاتل بصدر الآية. وهذا يعم كلّ قاتل : سواء كان حرا قتل عبدا أم غيره. وسواء كان مسلما قتل ذميا أم غيره.

فمناط الاستدلال عندهم : أن صدر الآية عامّ ، وذكر الحر بالحر وما بعده ليس تقييدا بل هو إبطال لما كانوا يفعلونه من الظلم.

- قوله : وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وهوعموم في إيجاب القصاص في سائر المقتولين وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ ، ولم نجد ناسخا.
- وقد جاءت السنة أيضا بما يفيد هذا العموم في العبيد ، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم : «المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم» ولم يفرّق بين عبد وحرّ في ذلك.

٢ـ المالكية والشافعية والحنابلة إلى: أنه لا يقتل الحر بالعبد ولا المسلم بالذمي

إن الكلام عندهم لا يتم عند قوله : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى وإنما ينقضي عند قوله : وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فالله قد أوجب المساواة

فمناط الاستدلال عندهم : أن الله أوجب المساواة والمماثلة في القتل ، ثم جاء بالأصناف ليبين المساواة المعتبرة ، فكأنه كتب أن يقتل القاتل إذا كان مساويا للمقتول في الحرية.

ويدل له ﷺ : «لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده»

لكنهم :

ذهبوا إلى أن الرجل يقتل بالأنثى ، والأنثى تقتل بالرجل ، وذهبوا إلى أن الحر لا يقتل بالعبد ولكنهم أجازوا قتل العبد بالحر ، فهذا كلّه يضعف مسلكهم في الآية، أما مسلك أبي حنيفة فيها فليس فيه هذا الضعف.

أتقتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله أم لا؟

١ـ ذهب أكثر فقهاء الأمصار : مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم إلى :

أنه تقتل الجماعة بالواحد قلّت الجماعة ، أو كثرت.**واستدلوا :**

بالكتاب : (قوله تعالى : أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ....)

وجه الدلالة :أنهمنظروا إلى المعنى، وهو أنّ الشارع شرع القصاص لحفظ الأنفس ، وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ولو علم الناس أن الجماعة لا تقتل بالواحد لتمالأ الأعداء على قتل عدوهم

والسنة : ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعا.

٢ـ قال أهل الظاهر : لا تقتل الجماعة بالواحد، **واستدلوا ب :**

بالكتاب : (قوله تعالى : أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ....)

وجه الدلالة : أنهم استندوا إلى ظاهر الآية ، لأنها شرطت المساواة والمماثلة ، ولا مساواة بين واحد والجماعة،قال تعالى : وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ.

هل يلزم المماثلة في كيفية القتل والقصاص؟

١ـ ذهب مالك والشافعي إلى : أنّ قوله كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ يقتضي المماثلة في كيفية القتل ، فيقتص من القاتل على الصفة التي قتل بها. فمن قتل تغريقا ، قتل تغريقا ، ومن رضخ رأس إنسان بحجر فقتله ، قتل برضخ رأسه بالحجر. **واحتجوا من السنة**

بحديث أنس «أنّ يهوديا رضخ رأس امرأة بحجر ، فرضخ النبيّ رأسه بحجر»

٢ـ **ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى** : أن المطلوب بالقصاص إتلاف نفس بنفس ، **والآية** لا تقضي أكثر من ذلك، فعلى أيّ وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف،**واستدلوا من السنة**

بحديث النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : «لا قود إلا بالسّيف»

وقالوا : قد ورد أن النبي صلّى الله عليه وسلّم : «نهى عن المثلة»

واعترضوا على حديث المذهب الأول وقالوا : إذا ثبت حديث أنس ، كان منسوخا بالنهي عن المثلة.

ما المراد بالعفو في قوله تعالى : فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ؟

١ـ **فذهب الشافعي إلى أن المراد هنا**: الإسقاط ، والمعنى : فأيّ قاتل ترك له من أخيه شيء من القصاص فاتبعه أيها القاتل ، وأدّ إليه بإحسان ، وبناء على ذلك يكون موجب القتل العمد عنده أحد أمرين : إمّا القصاص ، وإما العفو إلى الدية ، فأيهما اختار الولي أجبر الجاني عليه.

واستدلوا ب : بما روي من أنه ﷺ قال : «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إمّا أن يفدى وإما أن يقتل»

٢ـ **ذهب غيرهم إلى أن العفو هنا :**العطاء ، أي فمن أعطي له من أخيه شيء من المال فليتبعه بالمعروف ، وليؤد إليه الجاني ، وحينئذ لا يكون في الآية ما يدل على إلزام القاتل بالدية إذا رضيها الولي.

ما الحكمة في تشريع القصاص؟

قال الله تعالى : وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

أي ولكم يا أولي العقول فيما شرعت لكم من القصاص حياة وبقاء ، لعلكم تتقون القصاص ، فتنتهوا عن القتل، وإنما كان في شرع القصاص حياة ، لأنّ الناس إذا

علموا أن من قتل يقتل كفّ بعضهم عن بعض، فكان في ذلك حياة له وحياة لمن أراد قتله وحياة لغيرهما من الناس

فقد كانت العقوبات انتقاما في الأزمنة السالفة ، ينتقم بها المجتمع من المجرمين ، فجعل الله الغرض منها الاستصلاح وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ولم يقل انتقام ، ولقد عبّرت العرب عن هذا المعنى بعبارات مختلفة ، منها قولهم : القتل أنفى للقتل.

والنظم الكريم وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ قد فاق تلك بمراحل ، ويدل على ذلك أمور :

1 – أنها أخص.

2 – أن قولهم : القتل أنفى للقتل ظاهره أن القتل سبب في نفي القتل ، وهو محال ، بخلاف الآية فإنّها جعلت القصاص ، وهو نوع من القتل ، فيه نوع من الحياة ، بدليل التنكير ، ولا إحالة في أن يكون نوع من القتل سببا لنوع من الحياة.

3 – أن القتل ظلما قتل ، وليس نافيا للقتل ، بل هو أدعى للقتل ، فيكون ذلك مبطلا لظاهر عموم قولهم.

قال الله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180)

شرح المفردات والآيات :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ : فرض عليكم.

الخير : ضد الشر ، **والمراد به هنا :** المال ، وقد ورد في القرآن كثيرا بمعنى المال ، قال تعالى : وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ

الوصية : القول المبين لما يستأنف عمله، وهي هنا مخصوصة بما بعد الموت وهي كذلك في العرف.

بِالْمَعْرُوفِ : بالعدل الذي لا وكس فيه ولا شطط و**المعروف :** ضد المنكر

وليس المراد بقوله : إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وقت حضور الموت ومعاينته ، لأنّ هذا الوقت لا يعي فيه المرء ما يقول ، بل المراد علامات الموت وأماراته وذلك كالمرض المخوف.

هل يشترط الكثرة في مال الوصية؟ اختلف في ذلك المال الذي كتبت فيه الوصية :

١- **فقيل : هو الكثير**، ثم اختلفوا فيما بينهم :فقيل : هو الكثير غير محدود واختلفوا في التحديد :

- **فعن ابن عباس :** إذا ترك سبعمائة درهم ، فلا يوصي فإن بلغ ثمانمائة درهم أوصى
- **وعن قتادة** : ألف درهم ، وعن عائشة : أن رجلا قال لها : إني أريد أن أوصي.

قالت : كم مالك؟ قال : ثلاثة آلاف. قالت : كم عيالك؟ قال : أربعة. قالت : قال الله إِنْ تَرَكَ خَيْراً وإنّ هذا الشيء يسير ، فاتركه لعيالك ، فهو أفضل

٢- وقيل :أيّ مال قليلا كان أو كثيرا.

الرأي الراجح وسبب الترجيح :

والظاهر قول من قال : إن المراد المال مطلقا ، قليلا ، كان أو كثيرا؛ لأن اسم الخير يقع على قليل المال وكثيره ، ولم يخصّ الله منه شيئا دون شيء.

هل هذة الأية منسوخة أم محكمة؟ دلّت هذه الأيه على وجوب الوصية

١- جمهور العلماء على أنها منسوخةلكن تندب ، وتكون في ثلث ماله

عن رسول الله ﷺروى عنه أصحاب المغازي أنه قال عام الفتح : «لا وصيّة لوارث»

وهو وإن كان خبر آحاد إلا أن العلماء تلقته بالقبول ، وأجمعت العامة على القول به.

ثم إن القائلين بالنسخ اختلفوا :

- فذهب البعض **:** إلى أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين **نسخت** ، وبقيت للقرابة غير الوارثين ، فمن أوصى لغير قرابة لم تجز

وحجتهم : من السنة والمعقول :

أما السنة : قوله ﷺ : «ما حقّ امرئ مسلم له مال أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»

أما المعقول : أن الوصية لمن يرث ومن لا يرث من الأقربين كانت واجبة بالآية ، فنسخت منها الوصية للوارثين وبقيت للأقربين غير الوارثين على الوجوب.

- وذهب غيرهم: إلى أنها منسوخة في حقّ من يرث ، وحق من لا يرث.

وحجتهم : ماروي أن رسول الله ﷺ حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم عند الموت ، فجزأهم النبي ﷺ ثلاثة أجزاء ، فأعتق اثنين ، وأرقّ أربعة

وجه الدلالة من الحديث : لو كانت الوصية واجبة للأقربين وإذا جعلت في غيرهم بطلت لما أجازها ﷺ في العبدين ، لأن عتقهما وصية لهما ، وهما غير قريبين.

٢- ذهب أبو مسلم الأصفهاني : إلى أنّ آية الوصية محكمة غير منسوخة وقرر مذهبه بوجوه :

أولا : أنّ هذه الآية ليست مخالفة لآية المواريث ، بل هي مقررة لها

ثانيا : أنه لا منافاة بين ثبوت الوصية للأقرباء وثبوت الميراث ، فالوصية عطية من حضره الموت ، والميراث عطية من الله تعالى

ثالثا : لو قدّر حصول المنافاة بين آية الميراث وآية الوصية لكان يمكن جعل آية الميراث مخصّصة لآية الوصية لأن هذه الآية تفهم بعمومها أن الوصية واجبة لكلّ قريب ، وآية المواريث أخرجت القريب الوارث ، فبقيت آية الوصية مرادا بها القريب الذي لا يرث.

قال الله تعالى : فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181)

شرح الآيات :

لما أوجب الله تعالى الوصية وجعلها حقا على المتقين ، توعّد من غيّرها وبدّلها فقال : فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ أي فمن غيّر ما أوصى به الموصي بعد ما سمع الوصية فليس على الموصي إثم بل الإثم على مبدّل الوصية ، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أي سميع للوصية ، عليم بما أوصيتم به ، فلا تخفى عليه خافية من التغيير الواقع فيها.

من المراد بقوله فَمَنْ بَدَّلَهُ ؟ أوإعلام يعود الضمير في قوله فَمَنْ بَدَّلَهُ؟

١ـ قيل أنه الشاهد ، فلا يكتم شهادة ولا يغيّرها ، ولا يحوّر فيها، والورثة فلا يمنعون من أوصي لهم من حقّهم، فالضمير راجع إلى الوصية، وإنما أتى به مذكّرا والوصية مؤنثة نظرا إلى المعنى ولذلك لا يعذّب الميت إذا أوصى ورثته بقضاء دينه ، فقصّروا في القضاء.

٢ـ قيل : إنه هو الوصي ، وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا يوصون للأباعد، ويتركون ذوي القربى في ضنك وشدة ، فنهاهم الله عن ذلك
على هذا يكون الضمير في قوله : فَمَنْ بَدَّلَهُ راجعا إلى الحكم بالتغير والتبديل في الوصية.

هذا وقد طعن قوم في أحكام الوصية والميراث في الشريعة الإسلامية، وقالوا :

إنها لا تلين لرغبات المالكين ، وقد تكون هذه الرغبات محترمة
أما أنها لا تلين لرغبات المالكين فلأن الميراث قد فرضت فروضه ، وعيّنت أنصباؤه وأما أن رغبة المالكين قد تكون محترمة فلأنه ربما أراد أن يوصي لوارث فيزيد نصيبه ، لأنه يراه أبرّ به من غيره ، أو لأنه أحوج

قالوا : والشريعة الإسلامية قد خالفت ما عند الأمم الأخرى من احترام رغبات المالكين. وقد تذرّعت أمة إسلامية بذلك فتركت أحكام الشريعة في الميراث والوصايا ، واستبدلت بها القانون السويسري.

ونحن نرى أنه لا موجب لهذه الغارة على أحكام الشريعة ، فقد نقلنا رأي أبي مسلم الأصفهاني في الوصية ، وقد علمنا منه أن رأيه أن الوصية للوارث باقية لم تنسخ ، ولا منافاة بينها وبين الميراث

فالميراث عطية من الله ، والوصية عطية من المالك للوارث ، فإذا كانت هذه الأمة قد اضطرت لاحترام إرادة المالكين ، ولم تبال بما يصحبها من جور غالبا .

قال الله تعالى : فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182)

شرح المفردات والآيات :

الجنف : الميل في الأمور ، وأصله العدول عن الاستواء، **والفرق بين الجنف والإثم هنا :** أن الجنف الخطأ في الوصية من حيث لا يعلم ، والإثم الجور عن عمد.

وقد اختلف في تأويل الآية:

فقال بعضهم : إن معنى خافَ هنا علم ، وهذا الوعيد لمن غيّرها جورا، أما من علم من الموصي الجور فلا إثم عليه في تغييرها إلى عدل وصلح ، فبيّن الفرق بين التبديلين، فأوجب الإثم في الأول. ونفاه عن الثاني.

وقال بعضهم : إن خافَ هنا على معناها (الخوف) ، والمراد : أن من حضر الموصي وهو يوصي فخاف منه الخطأ في وصيته ، أو تعمّد الجور فيها فلا حرج عليه أن يصلح بين الموصي وبين ورثته.

علام يعود الضمير في قوله : بَيْنَهُمْ ؟

والضمير في قوله : بَيْنَهُمْ : يعود على الموصى لهم ، وهم وإن كانوا لم يذكروا ، إلا أنهم علموا من قوله : مُوصٍ لأنّه يستلزم موصى لهم.

فإن قيل : هذا المصلح قد أتى بطاعة بإصلاحه يستحق عليها الثواب الجزيل. وكان المنتظر أن يقال : فله أجر. فكيف قيل : فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وقيل : إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ؟

فالجواب : أنه لما كان تبديلا ، وقد أثّم الله المبدّلين ، أراد أن يبين مخالفته للأول برفع الإثم عنه ، لأنه ردّ الوصية إلى العدل.

وأما قوله : إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فإنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى

أو يقال : إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لهذا الوصي الذي أوصى بما فيه جنف أو إثم إذا أصلحت وصيته. وهذه الآية تدل على جواز الصلح بين المتنازعين.

قال الله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184).

شرح الأيات وتفسيرها :

الصِّيامُ : مصدر صام ، وهو في اللغة : الإمساك عن الشيء ، والترك له ،قال تعالى فيقصة مريم إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

وفي **الشرع** : هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج ، بنيّة من أهله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ: قيل : إن وجه الشبه هو وجوب الصوم ، **وقيل** : مقداره. **وقيل** : كيفيته من الكف عن الأكل والشرب، إذ يكفي في فهم الآية أن يكون الله قد كتب صوما ما على الذين من قبلنا ، وتلك حقيقة يسلّم بها جميع أهل الأديان.

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ:ذكروا في معناها في هذا الموضع وجوها :
احدها : أن الصوم يورث التقوى ، لأنه يكسر الشهوة ، ويقمع الهوى ، ويردع عن الأشر والبطر والفواحش ، ويهوّن لذات الدنيا.
الثاني : أن المعنى : ينبغي لكم بالصوم أن يقوى رجاؤكم في التقوى.
الثالث : أن المعنى : لعلكم تتقون الله بصومكم وترككم للشهوات ، وأنت ترى أن المعاني متقاربة.

ما المراد بالأيام المعدودات في الآية ؟

أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ:قد **اختلف** العلماء في هذه الأيام : أهي رمضان أم غيره؟

الرأي الأول: إنها غير رمضان ، وأنه كان قد وجب صوم قبل رمضان ، ثم نسخ بآية : شَهْرُ رَمَضانَ إلى قوله : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

ثم إن هؤلاء اختلفوا فيما بينهم **فقال بعضهم** : إن هذا الصوم كان تطوعا ،**وقال بعضهم** : بل واجبا ، واتفقوا على أن هذا الصوم – على الخلاف في أنه تطوع أو فرض.

استدل الرأي الأول بوجوه :

الأول : ماروي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم : «أنّ صوم رمضان نسخ كلّ صوم» فدل هذا على أن صوما كان قبل رمضان ونسخ به.
الثاني : أن الله تعالى ذكر حكم المريض والمسافر هنا وذكره في آية فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فلو لم تكن الآية الأولى منسوخة بالثانية لكان تكرارا ينزّه عنه القرآن.
الثالث : أنّ قوله تعالى هنا : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ يدلّ على أن هذا الصوم واجب على التخيير ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، وأعطى الفدية. وصوم رمضان واجب على التعيين. فواجب أن يكون صوم هذه الأيام غير صوم رمضان. ذلك مبلغ ما قالوا في التدليل لمذهبهم.

الرأي الثاني :وهو ما عليه أكثر المحققين إلى أن المراد بهذه الأيام المعدودات شهر رمضان

وحاصله : أنّ الله سبحانه بيّن أولا أنه فرض علينا صوما كالذي فرضه على الذين من قبلنا ، فاحتمل هذا أن يكون يوما ، أو يومين ، أو غير ذلك ، فبيّنه بعض البيان بقوله : أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ وكان ذلك أيضاً محتملا لأن يكون فوق ثلاثة أيام إلى أكثر من شهر فبينه الله تعالى بقوله : شَهْرُ رَمَضانَ إلخ. وإذا كان ذلك يمكننا في فهم الآية فلا وجه لحملها على غيره ، وإثبات النسخ فيه ، وهو فوق ذلك خارج عن مدلول اللفظ.

وعلى القولين فإن الأيةقد دخلها النسخ : أما الأول فظاهر ، وأما الثاني ، فلأنّه يقضي بأن صوم رمضان ثبت في البدء مخيّرا ، ثم نسخ بالتعيين ولعل الحكمة في شرعه هكذا سنة التدرج في التشريع.

فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ المراد منه والله أعلم أن فرض الصيام في الأيام المعدودات إنما يلزم الأصحاء المقيمين. فأما من كان مريضا أو مسافرا فله تأخير الصوم عن هذه الأيام إلى أيام أخر.

اذكر مراد الشرع ودلالته من الأيات الكريمة ؟

دلّت الآية على عظيم فضل الله ، وسعة رحمته بعباده ، فقد بيّن الله سبحانه في أول الآية أن شريعة الصيام فيكم لم تكن بدعا من الشرع ، بل لكم فيها أسوة ، فقد كانت مكتوبة على من قبلكم من الأمم

ثانيا : وجه الحكمة في إيجاب الصوم ، وهو أنه سبب قوي في حصول التقوى

ثالثاً: أنه لم يكلفنا بما يشق ، بل كلفنا أياما معدودات ، وهي وإن قلّت فجزاؤها جزيل ، ثم بيّن جل شأنه أنه خصّ هذه الأيام بالشهر الذي أنزل فيه القرآن لمزيد الشرف ثم بين أن هذا التكليف خاصّ بمن قدر عليه ، حيث أباح تأخيره لمن يشق عليه من المرضى والمسافرين إلى وقت يقدرون عليه فيه.

ما المقصود بالمرض المبيح للفطر فى الآيات؟

اختلفوا في المرض المبيح للفطر على ثلاثة أقوال :

1- ذهب الحسن وابن سيرين إلى أن أيّ مرض وأيّ سفر بالغين ما بلغا يترخّص بهما المسافر والمريض في الفطر في رمضان

2- وذهب الأصم إلى أنّ المراد المريض والمسافر اللذان لا يقدران على الصوم مع المرض والسفر إلا بجهد ومشقة.

3- **ذهب أكثر الفقهاء** إلى أن المرض المبيح للفطر هو الذي يؤدي إلى ضرر في النفس ، أو زيادة في العلة وهذا هو الذي يتقبله العقل بقبول حسن

ما الحكمة التي من أجلها رخّص للمريض بالفطر؟

فإن الحكمة التي من أجلها رخّص للمريض هي إرادة اليسر ، ولا يراد اليسر إلا حيث يظنّ العسر ، ولم يكلفنا الله سبحانه إلا على حسب ما يكون في غالب الظن ، فيكفي أن يظهر أن الصوم يكون سببا للمرض ، أو يزيد في العلة ، أما الإطلاق فيه أو التضييق فأمر يتنافى مع إرادة اليسر بالمكلفين.

ما مدة أو مقدار السفر المبيح للفطر؟

اختلفوا في السفر المبيح للفطر :

1- **فقال داود الظاهري** : الرخصة حاصلة في كل سفر ، ولو كان فرسخا

وحجته أن الحكم علّق في الآية بكونه مسافرا ، وهو مؤذن بعلية ما اشتق منه ، فحيث تحقّق السفر تحقق الحكم وهو الرخصة

2- قال الأوزاعي : السفر المبيح للفطر مسافة يوم ، وذلك لأن أقل من هذا قد يتفق للمقيم ، وكأنه يعتبر في المسافر عدم التمكن من الرجوع إلى أهله في اليوم.

3- **ذهب الشافعي** رضي الله عنه إلى أن السفر المبيح مقدّر بأربعة برد ، كلّ بريد أربعة فراسخ

واحتج الشافعي بما رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من ثلاث برد من مكة إلى عسفان

نوقش هذا : أن ما رويتم عن ابن عباس فلعله مذهبه واجتهاده ، ولا نترك حديث رسول الله إلى مذهب أحد واجتهاده.

4-**قال أبو حنيفة :** لا يتحقق سفر يبيح الترخيص حتى يكون قدر ثلاث مراحل ، قدرها أربعة وعشرون فرسخا ، وهي مقدرة في كتب الحنفية بمسير ثلاثة أيام سيرا وسطا

واحتج أبو حنيفة :

1- بأن قوله تعالى : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ يوجب الصوم ولكنا تركناه في الثلاثة الأيام للإجماع على الرخصة فيها، أما فيما دونها فمختلف فيه ، فوجب الصوم

احتياطا.

2- بقوله عليه الصلاة والسلام : «يمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها»

<u>ما الواجب في حق المسافر والمريض؟</u>
<u>أو ماذا يلزمهما في رمضان ؟</u>

إنّ العلماء قد **اختلفوا** في المسافر والمريض : ماذا يلزمهما في رمضان؟

<u>ذهب جماعة من علماء الصحابة</u> رضوان الله عليهم : إلى أن الواجب عليهما الفطر وصيام عدة من أيام أخر

<u>وحجّتهم</u>: 1- قوله عليه الصلاة والسلام : «ليس من البرّ الصّيام في السّفر»
<u>نوقش</u>: إنّه كلام خرج على حال مخصوصة ، وذلك ماروي من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه رأى رجلا يظلّل عليه والزّحام عليه شديد ، فقال : «ليس من البر الصيام في السفر»
فمن سمع وذكر الحديث ذكره مع سببه ، وبعضهم اقتصر على ذكر الحديث.

2- قوله عليه الصلاة والسلام : «الصّائم في السّفر كالمفطر في الحضر».
<u>نوقش</u> : أنه حديث مقطوع لا يثبت عند كثير من الناس.

<u>وذهب أكثر الفقهاء</u> إلى أن الإفطار رخصة ، فإن شاء صام وإن شاء أفطر

حجتهم : 1- <u>من الكتاب</u> : قالوا : إن في الآية إضمارا تقديره : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدّة من أيام أخر ، وهو نظير قوله تعالى : فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ،والتقدير(فضرب) فانفجرت

2- <u>من السنة</u> : فقد روى عن عائشة : أن حمزة الأسلمي سأل النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال : يا رسول الله ، أفأصوم في السفر؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «صم إن شئت وأفطر إن شئت»

فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ : أي من كان منكم مريضا أو مسافرا فأفطر فعليه صيام أيام أخر بعد ما أفطر ، وهذا **تأويل الجمهور** ، فكان المريض والمسافر عندهم واجبه الأصليّ

الصوم وأما **غير الجمهور** فتأويل الآية عندهم : فمن كان مريضا أو مسافرا فليفطر ، والواجب عليه ابتداء صوم أيام أخر ، وصيامه في رمضان لا يعتدّ به.

ما هو الرأي الراجح مع بيان سبب الترجيح ؟

الرأي الراجح : هو مذهب الجمهور وهو أنّ الفطر واجب على من لا يضره الصوم من أصحاب الرّخص

سبب الترجيح : بعد النظر في أدلة الطرفين إذا رجعت إلى النظم الكريم وجدت أنّ النظم قد شمل الخطاب فيه جميع المؤمنين كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ثم لمّا كان بعض الناس قد يكون له من العذر ما يقتضي التخفيف بيّن الله حال المعذورين بقوله : فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ثم انظر إلى قوله تعالى في الآية التي بعد هذه : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، فإنّك لا بدّ فاهم منها أن الواجب الأصليّ على الناس جميعا في رمضان هو الصوم ، وأن التأخر عنه ترخيص.

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ظاهر العبارة يفيد أنّ القادر على الصوم له أن يترك الصوم إلى الفدية ولا يلزمه القضاء وضح ذلك.

بعض العلماء يرى أن هذه الآية من أولها منسوخة ، وبعضهم يرى أنه لا نسخ إلا في هذا الجزء ، ويرى أن صوم رمضان كان قد شرع ابتداء على التخيير ، ثم نسخ بقوله :فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

الناس ثلاثة أحوال :

1 - الأصحاء المقيمون ، ويلزمهم الصوم عينا في رمضان.

2 - والمرضى والمسافرون ، ولهم الفطر إن أرادوا ، وعليهم إن أفطروا أيام أخر.

3 - وقوم لا يقدرون على الصوم ، وفيه ضرر ، فهؤلاء يفدون، وذلك على قول بعض المفسرين : إن الآية على إضمار حرف النفي ، وتقديره - والله أعلم - وعلى الذين لا يطيقونه فدية

ويرى بعضهم أن هذا في شأن المرضى والمسافرين فهم قسمان :

القسم الأول لا يقدر على الصيام ، وهذا يجب عليه الفطر والقضاء في أيام يقدر على الصوم فيها.

القسم الثاني يقدر على الصوم ، فهؤلاء يرخّص لهم في الفطر لمكان السفر والمرض وعليهم الفدية مع القضاء**وحجتهم :** داخلان في منطوق الآية وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ لأنهما لا يطيقان فتجب عليهما الفدية.

بين حكم الحامل والمرضع ؟

أما الحامل والمرضع فهما من أصحاب الأعذار الطارئة المنتظرة الزوال ، فإن زال عذرهما فعليهما عدة من أيام أخر ، وإن لم يزل كانا كالمريض الذي لم تزل علته ، على أنهما لا يمكن إيجاب الفدية عليهما مع إيجاب القضاء ، لأنّه يكون جمعا بين البدل والمبدل ، وهو غير جائز ، لأن الفدية بدل الصوم

طَعامُ مِسْكِينٍ: هو نصف صاع من برّ، أو صاع من غيره عند أبي حنيفة

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَه :اختلف في تأويله ، **قال بعضهم** : معناه من تطوّع بالزيادة على مسكين واحد فهو خير له ، **وقال بعضهم** : من تطوّع بالزيادة في مقدار الفدية على المسكين الذي أعطاه وقال الزهري: من تطوّع بالصيام مع الفدية فهو خير له.

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ :**قيل** : إنّه خطاب مع الذينيطيقونه ولا يصومونه ، أي يتحملونه بمشقة ، فهو خير لهم من الفدية. **وقيل** : إنه خطاب مع ذوي الأعذار من المرضى والمسافرين والشيوخ الفانين. قال الفخر الرازي : هو أولى لعموم اللفظ.

قال الله تعالى : شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185)

شرح المفردات وتفسير الأيات :

الشهر : مأخوذ من الشهرة ، إذا ظهر ، وسمي الشهر شهرا لشهرة أمره ، وذلك أن الناس بسبب حاجتهم إلى التوقيت في العبادات والمعاملات يحتاجون إلى معرفته.

وسمي الهلال شهرا لشهرته وبيانهبل قال بعضهم : إنما سمّي الشهر شهرا باسم الهلال.

رَمَضانَ: هو المدة من الزمان بين شعبان وشوال ، وأقرب الأقوال ما قيل : إنهم لما

نقلوا الأسماء عن اللغات القديمة سمّوها بحسب ما يقع لها من المناسبات التي وقعت فيها فوافق هذا الشهر رمض الحر.

الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : بيان لمزية اختصاصه بالصوم فيه من بين الشهور ، ومعنى أنزل القرآن فيه ، وقد أنزل القرآن في غيره أيضا : أنه ابتدأ إنزاله في رمضان ، والحوادث الجسام تؤرّخ وتنسب إلى أوّل أوقاتها.

والْقُرْآنُ اسم لكلام الله المنزل على محمد صلّى الله عليه وسلّم ، وقد **اختلف** في اشتقاقه ، فقيل : إنه مشتق من القراءة : وقيل : من القران ، لأنّ آياته قد قرن بعضها ببعض. وقيل من القرء بمعنى الجمع.

هُدىً لِلنَّاسِ : هاديا لهم بما اشتمل عليه من الحكم والمواعظ التي هي شفاء ورحمة

ما الحكمة في إيراد وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ بعد قوله : هُدىً لِلنَّاسِ؟

وجوابه : أنه تعالى ذكر أولا أنه هدى للناس ، ثم هذا الهدى نوعان : تارة يكون الهدى بينا واضحا تنساق إليه العقول انسياقا. وتارة لا يدركه إلا خواصّ الناس. ولا شك أن الأول أكثر فائدة ، فكان ذكره بعد الأول للميزة الخاصة بعد الميزة العامة، وقيل في الجواب : إن المراد بالهدى الأول أصول الدين. والثاني فروعه.

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ:ظاهر الآية يفيد أن الصيام إنما يجب بشهود جميع الشهر ، وذلك غير متأتّ ، إذ إنّ شهود جميع الشهر لا يتأتّى إلا بعد انقضائه

وبعد انقضائه لا يتأتى لأحد أن يصوم ما مضى ، فمن هنا قالوا : إنه يتعين أن يكون المعنى فمن شهد بعض الشهر فليصمه ، غير أنهم اختلفوا ، **فقال بعضهم :** المراد بالبعض أوّل الشهر. وهو منسوب للإمام علي
ويرى الجمهور أن أيّ بعض يكفي في وجوب الصوم، غير أنهم اختلفوا ، فالحنفية يرون أن صوم جميع الشهر يجب بشهود أيّ جزء منه ، ويرى الشافعية أن شهود أي جزء موجب لصوم ذلك الجزء على الراجح من مذهبهم.

ما حكم صوم من جّن في رمضان؟

تحرير محل النزاع :

اتفقوا على أنّ من جنّ كلّ رمضان لا يجب عليه الصوم في الحال ، لعدم إمكان توجّه الخطاب إليه حالا.

محل النزاع :

اختلفوافي....

١- إذا أفاق بعد رمضان ، **قال المالكية وجماعة** : إنه يقضي ما مضى ولو جنّ سنين. **وقال غيرهم** :إنه لا قضاء عليه لما مضى ، كالصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم.

2- من كان مجنونا في رمضان ، وأفاق بعضا منه ، **فالشافعية على أصحّ الأقوال** عندهم أنه يصوم ما شهد فقط ، ولا قضاء عليه لغيره

وترى الحنفية أن شهود أي جزء من الشهر موجب صيامه كلّه.

وقد قالوا : إنّ الآية تشهد لهم ، لأنّك قد علمت أنّ إجراءها على ظاهرها محال ، فلا بدّ من تقديره البعض ، فيكون المعنى عندهم فمن شهد بعض الشهر فليصمه جميعه.

ما حكم الصبي الذي يبلغ والكافر الذي يسلم في بعض رمضان؟

وقد **اختلف** العلماء أيضا في الصبي يبلغ والكافر يسلم في بعض رمضان

فقال أبو حنيفة والشافعي : إنهما يصومان ما بقي ، وليس عليهما قضاء ما مضى ولا اليوم الذي حصل فيه البلوغ والإسلام.

وقال ابن وهب عن مالك : أحبّ إليّ أن يقضياه.

وقال الأوزاعي :إنه يقضي ما مضى ، فإنه كان يطيق الصوم.

بين الرأي الراجح وسبب ترجيحك.

الرأي الراجح : هو أبو حنيفة والشافعي (الرأي الأول)

سبب الترجيح :لأن شرط التكليف بالصوم البلوغ والعقل والإسلام ، والصبي والكافر لم يكونا مكلفين قبل البلوغ والإسلام. فلا معنى لإلزامهما به على أن الكافر إذا أسلم فهو معفى من التكاليف الماضية ، قال الله تعالى : قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ.

هل يجب التتابع في قضاء شهر رمضان ؟

قال تعالى : وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.

1- في الآية ما يدل على أنّ قضاء رمضان لا يجب فيه التتابع ، وذلك لأن (عدة) جاء منكّرا غير معيّن ، وذلك يقتضي جوازه مفرّقا

2- قال تعالى : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ والتيسير لا يكون بإلزامه أن يصوم كله دفعة.

3- قال تعالى : وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ فدلعلى أن المراد في القضاء هو صوم العدة ، ولو غير متتابعة ، ولو كان التتابع مشروطا لبينه كما بينه في الكفارة.

ما المراد من الأيات الأتية؟

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

بيّن الله تعالى أنّ شرع الصيام لنا هو شرعة في الأمم ،وهو مع ذلك في زمن قليل أيّاماً مَعْدُوداتٍ ومع ذلك فقد رخّص فيه لأولي الأعذار إلى عدة من أيام أخر ، وإلى الفدية.

وفي هذه الآية يبيّن الله تعالى أنه فعل ذلك تيسيرا وتسهيلا علينا في التكاليف فهل يجب في مقابلة ذلك إلا الشكر؟

وأصل اليسر في اللغة السهولة. معناه السهولة ومنه يقال للغني والسعة اليسار ، لأنه يسهل به صعب من الأمور. والعسر ما يقابله.

وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ: قيل : إن المراد منه التكبير ليلة الفطر.

قال ابن عباس : حقّ على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا.

ما حكم التكبير يوم الفطر في الطريق إلى المصلى؟

اختلف فقهاء الأمصار في التكبير يوم الفطر في الطريق إلى المصلّى

1- **فروى عن أبي حنيفة** قال : يكبّر الذي يذهب إلى العيد يوم الأضحى، ويجهر بالتكبير، ولا يكبّر يوم الفطر

2- **قال أبو يوسف** يكبّر يومي عيد الأضحى والفطر، لقوله تعالى : وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ

3- **قال مالك والأوزاعي** : يكبّر في خروجه إلى المصلّى في العيدين جميعا.

4- **قال الشافعي :** أحبّ إظهار التكبير ليلة الفطر وليلة النحر، وتكبير الله هو تعظيمه.

-

قال الله تعالى : وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِفَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186)

شرح المفردات :

الاستجابة هنا : عبارة عن الاستسلام والانقياد.
الإيمان : الإذعان القلبي ، ولما كان العبد لا يصل إلى نور الإيمان وقوّته إلا بتقديم الطاعة قدّم الله الأمر بالاستجابة اهتماما بشأنها.
لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ : يهتدون في أمر دينهم ودنياهم. ومعنى الآية : أنهم إذا استجابوا لي وآمنوا فقد اهتدوا ، لأن الرشيد من كان كذلك.

اذكر سبب نزول الأية.

ذكروا في سبب هذه الآية وجوها :
1- منها أنّ أعرابيا جاء إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال : أقريب ربنا فنناجيه ، أو بعيد فنناديه؟فأنزل الله تعالى هذه الآية.
2- **منها** ما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان في غزوة ، وقد رفع أصحابه أصواتهم بالتكبير والتهليل والدعاء ، فقال عليه الصلاة والسلام : «إنكم لا تدعون أصمّ ولا غائبا ، إنما تدعون سميعا قريبا» **وليس المراد بالقريب هنا** قرب المكان. بل المراد القرب بالعلم وما تقتضيه إجابة الدعاء.

هل للدعاء فائدة في تغير القدر؟

قال بعضهم : إنّ الدعاء لا فائدة فيه ، وذلك أن الأمر الذي يصدر بشأنه الدعاء. إمّا أن يكون في علم الله واقعا أولا. فإن كان الأول فهو لا بد واقع ، وإن كان الثاني فهو غير واقع لا محالة!!

نوقش ذلك : إنما يكون ذلك لو علمت كيفية قضائه. أما وهما مغيّبان عنا ، والحكمة الإلهية تقتضي أن يكون العبد بين الرجاء والخوف. ولولا ذلك لما كان له فائدة ، بل لما صحّ.

والجمهور من العقلاء على أن الدعاء أهم مقامات العبودية ، والأدلة على ذلك
1- هذه الآية ،ومنها قوله تعالى : ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمولولا أنّ الدعاء فضله عظيم ما طلبه الله منا

2- ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : «الدعاء مخّ العبادة»
وعن النعمان بن بشير أنه عليه الصلاة والسلام قال : «الدعاء هو العبادة» وقرأ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

قال الله تعالى : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ.

شرح المفردات والآيات :

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ : فيه حذف تقديره : وقت الحج أشهر معلومات ، أي وقت أعمال الحج. وقيل : التقدير : الحج في أشهر معلومات.

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ : فمن ألزم نفسه الحجّ بأن يحرم به.

الفسق : هو الخروج عن طاعة الله إلى المعصية.

والجدال : أصله من الجدل الذي هو الفتل ، وسمّيت المخاصمة جدالا ، لأنّ كلا من الخصمين يودّ لو يقدر على فتل صاحبه، وخير ما ذكر في المراد من الآية الحثّ والترغيب على الأخلاق الفاضلة
ويراد من الرفث : الجماع ومقدماته ، وقول الفحش، ومن الفسوق جميع أنواع المعاصي ، ومن الجدال جميع أنواع الخصام.

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى : أعدوا عدتكم بسفركم لملاقاة ربّكم يوم العرض عليه ، وتزوّدوا من التقوى ، فإنّها خير زاد يبلغ بكم السلامة والعافية.

وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ : التسلح بالتقوى من مفرّهم إلى مقرّهم.

قد اختلف في الأشهر المعلومات:

١-فقيل : هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله
٢- قيل هي : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة

ما فائدة هذا الخلاف؟ أو ماهي ثمرة هذا الخلاف؟

فائدة الخلاف تظهر فيمن أوقع شيئا من أعمال الحج بعد يوم النحر

فمن قال : إن ذا الحجة كله من أشهر الحج، قال : تم حجه ، ولا يلزمه دم بالتأخير.

ومن قال : إلى عشر ذي الحجة. قال : يلزمه دم بالتأخير.

كيف يقال للشهرين وبعض الثالث : إنها أشهر؟

إن اللغة لا تمنع من ذلك، وقد قال صلّى الله عليه وسلّم : «أيام منى ثلاثة»، وهي اثنان وبعض الثالث ، ويقال : حججت عام كذا ، والمراد بعضه.
فمعنى قوله تعالى : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ أن أعمال الحج تقع في هذه الأشهر ، على مقتضى بيان السنة ، دون ما كان يفعله أهل الجاهلية من تبديل الشهور وتأخير الحج ، وتقديمه.

الأحكام الواردة في الآية ؟

١ـ اختلف السلف في إيقاع الإحرام بالحج قبل أشهر الحج

- **فروى عن ابن عباس أنه قال :** من سنة الحج ألا يحرم بالحج قبل أشهر الحج.
- **وروي عن جابر أنه قال :** لا يحرم الرجل بالحج قبل أشهر الحج ،وقال عطاء : من أحرم بالحج قبل أشهر الحج فليجعلها عمرة.
- **قال الحنفية ومالك :** جواز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج
- **قال الشافعي وأحمد :** لا يجوز لأحد أن يهلّ بالحج قبل أشهر الحج ، والآية بظاهرها تشهد له ، لأنّها قد جعلت وقت الحج هذه الأشهر المعلومات ، والإحرام للعبادة عنه.

٢ـ اختلف الفقهاء في العمل الذي يصير به المحرم محرما

- فقال الشافعي : إنه يصير محرما بمجرد النية.
- وقال الحنفية : لا يكون محرما حتى يلبّي. أو يسوق الهدي.

قال الله تعالى : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (199)

شرح المفردات والآيات :

الإفاضة : الاندفاع في السير بكثرة

والإفاضة في الحديث : الاندفاع فيه بكثرة ، وتصرّف في وجوهه.

فمعنى قوله : فَإِذا أَفَضْتُمْ :دفعتم أنفسكم بكثرة **مِنْ عَرَفاتٍ :** جمع عرفة ،هي اسم لموضع واحد ، ولكنه لسعته ، ووقوف الناس فيه جماعات وأفرادا.

واليوم التاسع من ذي الحجة يقال له : يوم عرفة ، لأنه يوم الوقوف بعرفة.

وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ : واذكروه لهدايته إياكم، **الهداية** : هدايتهم إلى سنة إبراهيم ، وقيل : بل هي عامة.

والمعنى :

لما كان الله تعالى قد منع الجدال في الحجّ ، وكانت المعاملات التجارية تفضي إلى الجدال والمخاصمة ، فكانت التجارة مظنّة المنع ، وأيضا لما حظر لبس المخيط ، والإنسان قد يكون شديد الحاجة ، وكانت التجارة مظنّة الحظر ، فمن أجل ذلك قال الله تعالى : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ.

سبب نزول الآيات :

عن ابن عباس أنه قال : كان ناس من العرب يحترزون من التجارة في أيام الحج ، وإذا دخل العشر بالغوا في ترك البيع والشراء بالكلية. وبالغوا في الاحتراز من الأعمال ، إلى أن امتنعوا من إغاثة الملهوف ، فأزال الله هذا الوهم ، وبيّن أن لا جناح في التجارة.

وذهب أبو مسلم إلى أن المراد التجارة بعد انقضاء أعمال الحج ، والتقدير عنده : فاتقون في كلّ أعمال الحج ، ثم بعد ذلك لا جناح عليكم ، وهو نظير قوله تعالى : فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ، لكن ظاهر الآية يأبى هذا

الأحكام الواردة في الآيات :

ماحكم الوقوف بعرفة ؟

١- الوقوف بعرفة ركن ، لا يدرك الحجّ إلا من أدركه ، ولا نعلم خلافا بين العلماء في ذلك

وحجتهم :قوله(فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ.....)

وفي الآية دلالة على أنّ الوقوف بعرفة لا بدّ منه ، لأنه قد رتّب عليه الأمر بالذكر عند المشعر الحرام ، وهو واجب مشروط بالإفاضة من عرفات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

٢- **إلا ما روي عن الحسن أنه قال** : إنه واجب ، من أدركه فقد أدّاه ، ومن لا ، فيكفيه الوقوف بجمع.

ما المراد بالمشعر الحرام وما حكم الوقوف به؟

المشعر الحرام المراد منه : المزدلفة.

والوقوف بها ١- قيل : سنة. ٢- وقيل : واجب. ٣- قيل : إن الوقوف بها ركن.

وقد اختلف في الذكر المطلوب عند المشعر الحرام :

- **فقال بعضهم :** المراد منه الجمع بين صلاة المغرب ، وصلاة العشاء بمزدلفة ، ولعل فيقوله ﷺ لمن سأله أن يصلّي في الطريق «الصلاة أمامك» إشارة إليه.
- **قال بعضهم :** بل المراد الذكر باللسان : من التسبيح ، والتحميد ، والتهليل والتلبية ، وقد ورد عن ابن عباس أنه نظر إلى الناس وقال : كان الناس في هذه الليلة لا ينامون.

لما تكرر ذكر الله تعالى في الآية ؟

- **قيل** : إنه كرّر الأمر بذكر الله لأنّ الأمر الأوّل ذكر لساني ، والآخر قلبي
- **ويحتمل**: أنه كرّر الأمر بالذكر للحث على مواصلة الذكر كأنه قيل : واذكروه واذكروه

ما المراد بالإفاضه؟

- **الجمهور** على أنّ المراد من هذه الإفاضة الإفاضة من عرفات ، ويؤيدهم ما روي في أسباب النزول : من أنّ الآية أمر لقبيلة قريش ،ليقفوا حيث يقف الناس ، ويفيضوا من حيث يفيضون ، لا يشذّون عنهم.

- **ذهب الضّحاك**إلى أن المأمور به هنا هو الإفاضة من المزدلفة إلى منى يوم النحر قبل طلوع الشمس للرمي والنحر.

وقد استشكل الفخر الرازي كلا من القولين :

أما الأول : فلأنّ قوله تعالى : ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ يدل بظاهره على إفاضة غير الإفاضة المذكورة في قوله : فَإِذا أَفَضْتُمْ لأنها معطوفة عليها بثمّ ، هي للترتيب ، ولو كانت هي للعطف ، لكان ذلك عطفا للشيء على نفسه.

وقد أجيب عنه بأجوبة كثيرة :منها أن ثمّ بمعنى الواو، **ومنها** أن ثمّ للترتيب الذكري .

واستشكل قول الضحّاك: بأن الذي ذهب إليه يتمشى إذا أريد بقوله : مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ الزمان الذي يفيضون فيه ، مِنْ حَيْثُ يأبى هذا ، لأنها للمكان لا للزمان.

وقد أجاب عنهبأن التوقيت بالزمان كالتوقيت بالمكان ، فلا يبعد استعارة اللفظ الدالّ على أحدهما للدلالة على الآخر وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

قال الله تعالى : فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ (200) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ (201) أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسابِ (202)

شرح المفردات والآيات :

قضاء المناسك:الفراغ منها ، والمناسك جمع منسك ، وهو مصدر ، بمعنى النسك ، أي العبادة **والمعنى**: فإذا فرغتم من عبادتكم التي أمرتم بها في الحج فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً.

كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً : أنّ الأجدر بكم ، وقد أنعم الله عليكم بشهود الحجّ أن تشتغلوا بذكر الله ، لا بذكر آبائكم ، بل هذا أولى .

الحسنة في الدنياعبارة عن : الصحة والأمن والكفاية والولد الصالح.

الحسنة في الآخرة فهي : الفوز بالثواب ، والخلاص من العقاب.

سبب نزول الآيات :

- لما كانت أعمال الحج كثيرة ، وهي لا تخلو عن تقصير ، أمرهم بالاستغفار. وروى ابن عباس أنّ العرب كانوا عند الفراغ من حجتهم يعدّ الواحد منهم أيام آبائه في السماحة والحماسة وصلة الرحم ويتناشدون فيها الأشعار. فلما أنعم الله عليهم بنعمة الإسلام أمرهم بأن يذكروه كذكرهم لآبائهم.

- وروى القفال عن ابن عمر قال : طاف رسول الله ﷺ على راحلته القصواء يوم الفتح ، يستلم الركن بمحجنه، ثم حمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : «أما بعد أيها الناس! إنّ الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها! إنما النّاس رجلان : برّ تقي كريم على الله ، وفاجر شقي هيّن على الله ، والنّاس بنو آدم ، وخلق الله آدم من تراب ، ثم تلا :يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ .. ثم قال :«أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم»

الأحكام الواردة في الآيات :

ما المراد بالذكر المذكور في الآيات؟اختلفوا في هذا الذكر المأمور به:

- فمنهم من حمله على الذكر على الذبيحة
- ومنهم من حمله على الذكر الذي هو التكبير بعد الصّلاة في يوم النحر وأيام التشريق لأنّه لم يعرف في هذه الأيام ذكر خاص إلا هذا الذكر.

بين أقسام الناس في الدعاء كما بينتها الآية الكريمة.قسّمت الآية الناس في الدعاء إلى قسمين:

- قسم يقصر دعاءه على أمور الدنيا ، والاستزادة من خيراتها ، ويسكت عن الآخرةما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ، الخلاق هو النصيب.
- وقسم يحرص على طلب خيرى الدنيا والآخرة ، وهؤلاء سيؤتيهم الله نصيبهم غير منقوص أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا.

علام تعود الإشارة في قوله : أُولئِكَ ؟

- وقد قيل : إن الإشارة في قوله : أُولئِكَ راجع إلى الفريقين : يعني الذين طلبوا الدنيا فقط ، والذين طلبوهما معا.

- وقيل : بل هو راجع للقسم الثاني فقط ، والدليل عليه أن الله ذكر حكم الفريق الأول بقوله : ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ.

قد يقال : كيف رجع قوله تعالى : أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا إلى الفريق الثاني ، مع أنه مشعر بتحقير الجزاء؟

ويجاب عنه بأنّ المراد : لهم نصيب في الدنيا والآخرة يبتدئ من كسبهم ، فمن لابتداء الغاية لا للتبعيض ، والكسب يطلق على ما يناله المرء بعمله ، وقد يكون نفعا ، وقد يكون ضررا.

ما الفريق المقصود بقوله : فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا وَما لَهُ فِي....؟

- قيل : هم الكفار ، كانوا يقولون إذا وقفوا : اللهم ارزقنا إبلا وبقرا وغنما وعبيدا ، وما كانوا يطلبون التوبة والمغفرة ، فأخبر الله أن من كان من هذا القبيل فلا خلاق له في الآخرة.

- وقيل : هؤلاء قد يكونون مؤمنين ، ولكنهم يسألون الله لدنياهم لا لأخراهم ، وهو سؤال يعدّ ذنبا في هذه المواقف العظيمة ، حيث يسألون فيها حطام الدنيا ، ويعرضون عن سؤال النعيم الدائم في الآخرة.

قال الله تعالى : يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما وَيَسْئَلُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219)

شرح المفردات والآيات :

الخمر : مادة (خ م ر) تدل على الستر ، ومنه خمار المرأة ، لأنّه يستر رأسها. وسميت الخمر خمرا لأنها تستر العقل

الميسر : من يسرت الشيء إذا جزّأته ، ويطلق على الجزور ، لأنّه موضع التجزئة والميسر الذي ذكره الله وحرّمه هو ضرب القداح على أجزاء الجزور قمارا

قال مجاهد : كل القمار من الميسر ، حتى لعب الصبيان بالخرز.

الإثم : الذنب ، المراد به هنا : كل ما ينقص من الدين عند من يشربها ، وما فيها من إلقاء العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله.

والمعنى : يسألك أصحابك يا محمد عن شرب الخمر ، ولعب الميسر. قل :فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ أما إثم الخمر ، فإنّ الجماعة تشرب فتسكر ، فتؤذي الناس، أما إثم الميسر ، فهو أن يقامر الرجل فيمنع الحقّ ، فتقع العداوة والبغضاء.

وفيهما منافع للناس ، أما منفعة الخمر ، فهي الاتجار بها ،ومنفعة الميسر ما يصيبهم من أنصباء الجزور.

وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما لأنهم كانوا إذا سكروا وثب بعضهم على بعض

وقاتل بعضهم بعضا ، وإذا قامروا وقع بينهم الشر.

الْعَفْوَ في كلام العرب : الزيادة. **والمراد بالعفو هنا :** الفضل ، أي ما فضل وزاد عن الحاجة **والمعنى :** يسألك أصحابك : ماذا ينفقون؟ قل : أنفقوا ما فضل عن حاجتكم كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ، وقد ورد في معنى الآية أحاديث كثيرة :منها

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : «إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه ، فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه بمن يعول ، ثم إن وجد فضلا بعد ذلك فليتصدّق على غيره»

سبب نزول هذه الآية :

١-روي الترمذي أن عمر رضي الله عنه قال : اللهمّ بيّن لنا في الخمر بيان شفاء ، فنزلت الآية التي في البقرة يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ .. الآية فدعي عمر فقرئت عليه. فقال : اللهم بيّن لنا في الخمر بيان شفاء ، فنزلت التي في النساء يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى فدعي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه ، ثم قال : اللهم بيّن لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت التي في المائدة إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ إلى قوله : فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فدعي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه ، فقال : انتهينا انتهينا.

٢- أنزل الله عزّ وجلّ في الخمر ثلاث مرات ، فأول ما أنزل قال الله : يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، فشربها من المسلمين من شاء الله منهم على ذلك ، حتى شرب رجلان ، فدخلا في الصلاة ، فجعلا يهجران كلاما ، لا يدري ما هوفأنزل الله عزّ وجلّ فيهما : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ فشربها من شربها منهم وجعلوا يتقونها عند الصلاة ، حتى شربها فيما زعم أبو القموص فجعل ينوح على قتلى بدر بأبيات، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ ، فجاء فزعا يجر رداءه من الفزع ، حتى انتهى إليه ، فلما عاينه الرجل ، رفع رسول الله ﷺ شيئا كان بيده ليضربه قال : أعوذ بالله من غضب الله ورسوله ، والله لا أطعمها أبدا ، فأنزل الله تحريمها : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ، إلى قوله : فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فقال عمر بن الخطاب : انتهينا ، انتهينا.

هل آيه البقرة تقتضي التحريم؟

- ذهب بعض العلماء إلى أن آية البقرة لا تقتضي التحريم ، ولذلك شربها بعض الصحابة بعد نزولها ، كما هو ظاهر الروايات.
- قال بعضهم : إنها تقتضي التحريم ، لأنّ الله قال : فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ : وقد حرم الله الإثم بقوله : إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وإنما شربها من شربها متأوّلا.

ما هي الخمر؟اختلف العلماء فيما هي الخمر :

١- **فذهب جمهور المحدّثين إلى :**أنها الشراب المسكر من عصير العنب وغيره ، فالشراب المسكر من عصير التمر ، والشعير ، والبرّ خمر، وقد استدلوا باللغة والشرع

أما اللغة فلأنّ الاشتقاق اللغوي يرجّحه. وهو أنها سمّيت خمرا لمخامرتها العقل ، وهذه الأنبذة تخامر العقل ، وهذا ضعيف ، لأن اللغة لا تثبت قياسا.

وأما الشرع

فقد روى أن النبي ﷺ قال : «كلّ مسكر خمر ، وكلّ مسكر حرام».

وروي أن رسول الله ﷺ قال : «إنّ من العنب خمرا ، وإنّ من العسل خمرا ، ومن الزّبيب خمرا ومن الحنطة خمرا ، وأنا أنهاكم عن كلّ مسكر»

وجه الدلالة :

فذلك جميعه يدل على أن الأنبذة تسمّى خمرا فتكون حراما

ويدل على حرمتها – قليلها وكثيرها – ماروي عن عائشة أنها قالت : سئل رسول الله ﷺعن البتع وعن نبيذ العسل فقال صلّى الله عليه وسلّم : «كلّ شراب أسكر فهو حرام»

٢- **وقال العراقيون :** الخمر من الشراب المسكر من عصير العنب فقط ، أما المسكر من غيره كالشراب من التمر أو الشعير فلا يسمّى خمرا ، بل يسمّى نبيذا.

وقد احتجّوا باللغة وبالسنة :

أما السنة فماروي عن أبي سعيد الخدري قال : أتي النبيّ ﷺ بنشوان فقال له : «أشربت خمرا؟» فقال : ما شربتها منذ حرّمها الله ورسوله. قال : «فما شربت؟» قال: الخليطين، قال : فحرّم رسول الله الخليطين.

وجه الدلالة

فنفى الشارب اسم الخمر عن الخليطين بحضرة النبي صلّى الله عليه وسلّم ، ولم ينكره عليه. قالوا : ولو كان ذلك يسمّى خمرا لما أقرّه عليه ، والنبي ﷺ لا يقرّ أحدا على حظر مباح

وأما اللغة فقول أبي الأسود الدؤلي وهو حجة في اللغة :

دع الخمر تشربها الغواة فإنّني رأيت أخاها مغنيا بمكانها

فإن لا تكنه أو يكنها فإنّه أخوها غذته أمّه بلبانها

ويدل على أن قليل الأنبذة ليس بحرام : أنّ الله ذكر في علّة تحريم الخمر قوله : إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فوجب لهذه العلة ألا يحرم من المسكرات إلا القدر المسكر

ولكن انعقد الإجماع على تحريم قليل الخمر وكثيرها ، فوجب أن يبقى قليل الأنبذة على الإباحة.

الرأي الراجح وسبب الترجيح :

بعد تأمل أدلّة الفريقين ترجّح قول الحجازيين (الأول) ، لأنّ الصحابة لمّا سمعوا تحريم الخمر فهموا منه تحريم الأنبذة ، وهم كانوا أعرف الناس بلغة العرب ومراد الشّارع. وقد ثبت ذلك من حديث أنس، قال : كنت ساقي القوم حين حرّمت الخمر في منزل أبي طلحة ، وما كان خمرنا يومئذ إلا الفضيخ ، فحين سمعوا تحريم الخمر أهرقوا الأواني وكسّروها ، والفضيخ نقيع البسر.

بين ثمرة هذا الخلاف أو ما هو فائدة هذا الخلاف أو ما الآثر المترتب على هذا الخلاف؟

- ذهب الحجازيون إلى تحريم كل هذه الأنواع (الشراب المسكر) ، بالآيات التي وردت في تحريم الخمر. وكانت كلّها سواء في التحريم ، قليلها وكثيرها.

- ذهب الكوفيون إلى أن الخمر اسم لما اتّخذ من عصير العنب فقط – كان المحرم بالآيات ما يطلق عليه اسم الخمر ، وهو المسكر من عصير العنب ، أما ما اتخذ من غيرها – وهو المسمى نبيذا – فليس بداخل عندهم في تحريم الخمر.

تحريم الميسر :

قال تعالى : يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ.....

والآية تقتضي التحريم لأنّ الله قال : فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ : وقد حرم الله الإثم بقوله : إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ ومن فعل غير ذلك،فعله متأوّلا.

كانت للقداح التي يضربونها على الجزور عشرة ، ذوات الحظوظ منها سبعة، والأغفال التي لا حظّ لها ثلاثة ، وكانت القداح ذوات الحظوظ مختلفة الحظوظ ، فكان للفذ منها نصيب ، وللتوأم نصيبان ، وهكذا...

وكان الأيسار سبعة على عدد القداح ، لكلّ واحد قدح ، وكانوا يضعون القداح في خريطة ، ويجلجلونها فيها حتى تختلط ، ثم يخرج واحد من فم الخريطة ، فإن كان الذي خرج الفذّ فلصاحبه نصيب واحد يأخذه ، ويعتزل القوم. ثم يجيل ثانية ، حتّى منتهى أقسام الجزور. فالفائزون هم من خرجت قداحهم. والغارمون من لم تخرج قداحهم ، وهم يغرّمون ثمن البعير على حسب نصيب القداح ، **وقد حرم الله ذلك إجماعاً.**

هل يطلق اسم الميسر على ضرب القداح فقط؟ أم يشمل جميع أنواع الخاطرة؟ وما الأثر المترتب على ذلك؟

أكان العرب في زمن التنزيل لا يطلقون اسم الميسر إلا على ضرب القداح على أجزاء الجزور؟ فتكون الآية في ذلك فقط ، ويكون تحريم ضروب القمار بالقياس.
أم كان اسم الميسر يطلق على ذلك وعلى سائر ضروب القمار؟ فيكون تحريم ضروب القمار بالآيات التي حرّمت الميسر
وأيا ما كان **فقد اتفق العلماء** على تحريم ضروب القمار قال ﷺ : «اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجرا ، فإنّها من الميسر» ، ومنها :

- حرّم النرد وسائر أنواع القمار لما فيها من أكل أموال الناس بالباطل ، ومن جلب العداوة وانتظار الربح من القمار دون كدّ وعمل
  وروي عن النبيﷺ قال : «من لعب بالنّرد فقد عصى الله ورسوله» .
- أهلالجاهلية كانوا يخاطرون على المال والزوجة ، وقد كان ذلك مباحا ، إلى أن ورد تحريمه وقد خاطر أبو بكر المشركين حين نزلت الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) وقال النبي ﷺ: «زد في الخطر وأبعد في الأجل»ثم حظر ذلك ، ونسخ بتحريم القمار.
- وقد رخّص في السبق في الدواب والنصال بشروط معينة.

قال تعالى : وَيَسْئَلُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ... هل ورد النسخ على هذه الآية؟

١- **زعم أناس أن هذه الآية منسوخة** ، نسختها الزكاة المفروضة ، وكأنّهم ظنّوا أنّ الآية تدلّ على وجوب إنفاق ما فضل عن الأهل.
٢- **والظاهر** ما قاله الآخرون من **أنها ثابتة الحكم** ، وليس في الآية ما يدل على وجوب إنفاق الفضل ، بل الآية نزلت جوابا لمن سألوا ماذا ينفقون ، فبيّن لهم فيه ما فيه لله رضا منالصدقات ، وذكر لهم أنه لا يلزمهم أن ينفقوا الجهد في الصدقة.

قال الله تعالى : وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222).

شرح المفردات والآيات :

المحيض : هنا الحيض
أَذىً : الأذى ما يؤذي به من مكروه فيه ، وسمي المحيض أذى لنتنه وقذره ونجاسته
محبة الله : هي إرادته ثواب العبد.
والتوبة : هي رجوع العبد عن حالة المعصية عن إتيان النساء في غير موضع الحرث.

سبب نزول هذه الآية :

قال قتادة : إنّ أهل الجاهلية كانوا لا تساكنهم حائض في بيت ، ولا تؤاكلهم في إناء ، فسألوا النبي صلّى الله عليه وسلّم ، فنزلت هذه الآية

فحرّم فرجها ما دامت حائضا ، وأحلّ ما سوى ذلك أن تصبغ رأسك. وتؤاكلك ، وأن تضاجعك في فراشك إذا كان عليها إزار محتجزة به دونك.

- **اختلف أهل العلم فيما يجب على الرجل اعتزاله من المرأة وهي حائض على أقوال :**

1 – إن الذي يجب اعتزاله جميع بدن المرأة ، **وحجتهم في ذلك** أن الله أمر باعتزال النساء ، ولم يخصّص من ذلك شيئا دون شيء.

2 – الذي يجب اعتزاله موضع الأذى ، وذلك مخرج الدم، **واحتج :**

عن مسروق بن الأجدع قال : قلت لعائشة : ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت : كلّ شيء إلا فرجها ، وحجتها ما ثبت في الأخبار بالسنة والإجماع

أما السنة :أن رسول الله ﷺ كان يباشر نساءه وهنّ حيّض، فعلم من ذلك أن الذي طلب اعتزاله بعض جسدها دون بعض.

أما الإجماع :ولما أجمعوا على حرمة الجماع ، واختلفوا في غيره ، أخذوا بالمجمع عليه وتركوا المختلف فيه.

3 – إن الذي أمر باعتزاله ما بين السرة إلى الركبة ، وله ما فوق ذلك ودونه.

وحجتهم: ما ثبت عن عائشة قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي ﷺ أن تأتزرثم يباشرها.

- **وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ في هذه المسألة ثلاثة أقوال :**

1 – قال أبو حنيفة : يجب أن تؤتى المرأة إذا انقطع دم الحيض ولو لم تغتسل بالماء. إلا أنه إذا انقطع دمها لأكثر الحيض حلّت حينئذ ، وإن انقطع دمها لأقل الحيض لم تحل حتّى يمضي وقت صلاة كامل.

2 – قال مالك : لا تحل حتى ينقطع الحيض ، وتغتسل بالماء غسل الجنابة.

3 – يكفي في حلها أن تتوضأ للصّلاة.

وسبب الخلاف بين الأولين :

أن الله قال : حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ الأولى بالتخفيف ، والثانية بالتشديد ، وطهر يستعمل فيما لا كسب فيه للإنسان ، وهو انقطاع دم الحيض، وأما تطهّر فيستعمل فيما يكتسبه الإنسان ، وهو الاغتسال بالماء.

فحمل أبو حنيفة وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ على انقطاع دم الحيض (الرأي الأول) وقالت المالكية بالعكس ، إنه استعمل المخفّف بمعنى المشدّد ، والمراد : ولا تقربوهن حتى يغتسلن بالماء ، فإذا اغتسلن فأتوهنّ

ويؤخذ من مجموع الكلامين أنّ الله علّق الحلّ على شيئين :

١- انقطاع الدم. ٢- التطهر بالماء.

قال الله تعالى : نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223).

شرح المفردات والآيات :

حَرْثٌ : الحرث في اللغة الزرع. وهو على حذف مضاف ، أي موضع حرثكم ، وإنما كانت النساء محترثا ومزدرعا ، لأنّهنّ مكان نبات الولد.

أنّى : في كلام العرب للسؤال عن الوجوه والمذاهب ، يقال : أنّى لك هذا المال ، أي من أيّ الوجوه والمذاهب؟

والمعنى : نساؤكم مزدرع لكم ، تثمر لكم الأولاد ، فأتوا هذا المزدرع ، أَنَّى شِئْتُمْ على أي وجه شئتم بعد أن يكون المأتى في موضع الحرث.

وَاتَّقُوا اللَّهَ في معاصيه أن تقربوها، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ فيجازي المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءته وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بالفوز والكرامة في الدنيا والآخرة.

سبب نزول الأية :

روى مجاهد قال : عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته ، أو قفه عند كل آية ، وأسأله عنها ، حتى انتهى إلى هذه الآية نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ فقال ابن عباس : إنّ هذا الحيّ من قريش كانوا يشرحون النساء بمكة ، ويتلذذون بهنّ مقبلات ومدبرات، فلما قدموا المدينة تزوّجوا في الأنصار ، فذهبوا يفعلون بهنّ كما كانوا يفعلون بالنساء بمكة ، فأنكرن ذلك ، وقلن : هذا شيء لم نكن نؤتى عليه : فانتشر الحديث حتى انتهى إلى رسول الله ﷺ ، فأنزل في ذلك نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

وقد وردت أحاديث تؤيّد هذا الفهم ، وتبطل ما عداه ، فقد ورد عن عكرمة قال : جاء رجل إلى ابن عباس ، وقال : كنت آتي امرأتي في دبرها ، وسمعت قول الله : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ فظننت أنّ ذلك لي حلال؟
فقال : يا لكع وإنما قوله : فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة ، في أقبالهن. لا تعدو ذلك إلى غيره.

بالتوفيق والنجاح دائما إن شاء الله
مع كامل تحياتي لكم
د/ السيد الشيخ
01226470648

أزهري التقسيم